

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

قسنطينة في : 23 / 2018

جامعة الإخوة منتوري - قسنطينة

كلية الحقوق

المجلس العلمي

المرجع : 30 / م ع / 2017

مستخرج من محضر اجتماع المجلس العلمي

بتاريخ : 03 ديسمبر 2017

شهد السيد رئيس المجلس العلمي لكلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري - قسنطينة

بأن المجلس العلمي في اجتماعه بتاريخ 03 ديسمبر 2017 قد صادق على المطبوعة

التي عوجية المقدمة من طرف الدكتورة سالمي وردة.

تحت عنوان : دروس في القانون العام الإقتصادي

لأن هذا المستخرج لاستخدامه فيما يسمح به القانون .

رئيس المجلس العلمي

أ.د. عمارة فوزي

رئيس المجلس العلمي
كلية الحقوق
في

جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

كلية الحقوق

دروس في

القانون العام الاقتصادي

السنة الثالثة ليسانس ل م د ، تخصص قانون عام

للدكتورة : سالمى وردة

السنة الجامعية : 2016-2017

تمهيد

الفصل الأول : ماهية القانون العام الاقتصادي

المبحث الأول : مفهوم القانون الاقتصادي والقانون العام الاقتصادي

المطلب الأول : القانون الاقتصادي والجدل الفقهي بشأن مفهومه

المطلب الثاني : مفهوم القانون العام الاقتصادي

المبحث الثاني : مصادر ومبادئ القانون العام الاقتصادي

المطلب الأول : مصادر القانون العام الاقتصادي

المطلب الثاني : مبادئ القانون العام الاقتصادي

الفصل الثاني : تطور دور الدولة في المجال الاقتصادي في الجزائر

المبحث الأول: الدولة المقولة وتكوين القطاع العام الاقتصادي

المطلب الأول : علاقة الدولة بالنشاط الاقتصادي قبل التسيير الاشتراكي

المطلب الثاني : التسيير الاشتراكي وبناء القطاع العام الاقتصادي

المطلب الثالث : إعادة الهيكلة العضوية والمالية كمحاولة للإصلاح

المبحث الثاني: تغيير دور الدولة إلى المساهمة والضابطة

المطلب الأول : الدولة المساهمة والانسحاب من التسيير المباشر للقطاع العام الاقتصادي

المطلب الثاني : الدولة الضابطة وتأطير النشاط الاقتصادي

الفصل الثالث : تنظيم وإدارة القطاع العام الاقتصادي في إطار الدولة المساهمة

المبحث الأول:المؤسسات العمومية الاقتصادية

المطلب الأول: مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية

الفرع الأول : تعريفها

الفرع الثاني : تمييزها عن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

المطلب الثاني: النظام القانوني للمؤسسة ع ا

المبحث الثاني : الأجهزة المسيرة لمساهمات الدولة

المطلب الأول : صناديق المساهمة

المطلب الثاني : الشركات القابضة العمومية

المطلب الثالث : شركات تسيير مساهمات الدولة

المطلب الرابع : المجمعات الصناعية

المبحث الثالث : الأجهزة الممثلة للدولة المساهمة

المطلب الأول : المجلس الوطني لمساهمات الدولة

المطلب الثاني : مجلس مساهمات الدولة

الفصل الرابع : الخصوصية في القطاع العام الاقتصادي

المبحث الأول : مفهوم الخصوصية وتكريسها في التشريع الجزائري

المطلب الأول : التعريف الفقهي

المطلب الثاني : تكريس الخصوصية في التشريع الجزائري

المطلب الثالث : تعريف الخصوصية في القانون الجزائري

المبحث الثاني : شروط إقرار عمليات الخصوصية نطاقها كیفياتها

المبحث الثالث : خطوات انجاز عمليات الخصوصية

تمهيد :

القانون العام الاقتصادي جانب من القانون العام يعنى بتدخل الأشخاص العامة في الحياة الاقتصادية ، ارتبط ظهور هذا الفرع من القانون وتطوره بشكل أساسي بتطور تدخل الدولة في المجال الاقتصادي من دورها كحارسة فمقولة فمساهمة فضابطة .

هذا القانون يختلف عن القانون العام للأعمال الذي يهتم بتنظيم العلاقات بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين حيث يضم مختلف قواعد القانون العام التي تخص حياة الأعمال،

فى حين ينظم القانون العام الاقتصادى عموما الوسائل القانونية لتدخل الأشخاص العامة فى المجال الاقتصادى¹.

هناك من يرى استنادا إلى التفرقة التقليدية بين القانون العام والقانون الخاص وجود قانون خاص اقتصادى إلى جانب القانون العام الاقتصادى ، غير أن هذه التفرقة لا تزال محل جدل بالنظر للجدل القائم حول مفهوم القانون الاقتصادى .

الفصل الأول : ماهية القانون العام الاقتصادى

يتعين أولا التعرف على القانون الاقتصادى قبل الخوض فى البحث عن ماهية القانون العام الاقتصادى ، حتى يتيسر ضبط المفاهيم المرتبطة بهذا القانون

المبحث الأول : مفهوم القانون الاقتصادى والقانون العام الاقتصادى

القانون الاقتصادى هو قانون حديث النشأة مقارنة مع القوانين الأخرى كالمندى والتجارى... الخ ، قيل انه انبثق من قانون الأعمال، برز هذا القانون فى سياق الظواهر الاقتصادية الجديدة التى عرفتھا المجتمعات الصناعية على الأخص ظاهرة تمركز رؤوس الأموال ووسائل الإنتاج بين أيدي فئات قليلة أكثر فأكثر، هذا إلى جانب تدخل الدولة فى المجال الاقتصادى، وظهور الفكر الاشتراكى وانتشاره.

المطلب الأول : القانون الاقتصادى والجدل الفقهي بشأن مفهومه

تباينت آراء الفقهاء حول مدى وجود قانون اقتصادى كفرع قانونى جديد قائم بذاته أم هو فقط مجرد تجميع لمواد قانونية تنتمي إلى الفروع الأصلية فى القانون .

فى الحقيقة أن البحث عن مفهوم القانون الاقتصادى ينطوي على الكثير من الصعوبة حيث ظهرت بشأنه عدة تصورات حاول من خلالها الفقهاء إيجاد معيار موضوعى لتعريف القانون الاقتصادى، إلا انه لم يتم التوصل إلى تعريف محدد².

و تركزت هذه التصورات بشأن مفهوم القانون الاقتصادى من حيث كونه قانون للاقتصاد أو قانون يتميز عن قانون للاقتصاد

¹ - Jean-Philippe Colson ,Pascale Idoux : Droit public économique , 6^{ème} edition ,L.G.D.J Lextenso édition , Paris ,2012 ,p 34 .

² - Prof .Moussa SAMB :Cours de droit économique, faculté des sciences juridiques et politiques, université cheikh ANTA DIOP de Dakar ,p2 .

الفرع الأول : القانون الاقتصادي قانون للاقتصاد أم قانون يتميز عن قانون للاقتصاد

أولا - القانون الاقتصادي قانون للاقتصاد :

القانون الاقتصادي وفقا لهذا التصور ، قانون يطبق على كل المجالات التي تدخل في مفهوم الاقتصاد أي يشمل المواضيع القانونية العامة والخاصة التي تتعلق التي تتعلق بالاقتصاد¹.

حيث اعتبر الفقيه Gérard Farjat أن القانون الاقتصادي قانون ذو طبيعة أفقية وهو قانون توحيدى جامع بين فرعي القانون أي جامع بين جميع فروع القانون العام وفروع القانون الخاص ذات الصلة بالاقتصاد

هذا المفهوم رغم بساطته لا يخلو من العيوب من حيث كونه واسع جدا نظرا لعدم وجود حدود واضحة له

يبدو أن هذا التصور غير مجد نظرا لأنه يهتم بدراسة وفحص وثيق لشتى القواعد القانونية في الفروع القانونية المختلفة والتي لها علاقة بالاقتصاد، وحتى بالنظر إلى مفهوم الاقتصاد نفسه الذي يشمل كل أعمال الإنتاج، التوزيع، التبادل، استهلاك الثورات².

من هذا المنطلق لا يمكن أن نتوصل إلى أن هناك فرع قانوني بمفرده يمكن أن يضم كل مجالات الأنشطة تلك ومع ذلك يتسم بالاستقلالية، ففي للقانون الخاص مظاهر اقتصادية تتعلق بنقل الملكية، ضمانات، نقل الأموال... ، وفي القانون العام مظاهر اقتصادية تتجلى في قانون الأموال العامة، التأمينات، نزع الملكية ... والقول بان القانون الاقتصادي يحوي كل هذه المواضيع يجعله يفقد معناه.

كذلك تظهر الريبة في هذا التصور من حيث التمييز بين ما هو اقتصادي والمفاهيم الأخرى القريبة منه لاسيما المصطلحات الاجتماعية والمالية، حيث يلاحظ غالبا ما يقترن استعمال مصطلح اقتصادي مع مصطلح اجتماعي مثلا:

- مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية...

- المجلس الاقتصادي والاجتماعي³

وعليه نقول إن هذا التصور لا يصلح لتحديد مفهوم القانون الاقتصادي لان هذا الأخير ليس مرادف لقانون الاقتصاد

¹ - لعشب محفوظ: الرجيز في القانون الاقتصادي ، النظرية العامة وتطبيقاتها في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 1993، ص 57 .

² - المرجع السابق ، ص 58 .

³ - Prof .Moussa SAMB :op -cit , p 3 .

ثانيا - القانون الاقتصادي يتميز عن قانون للاقتصاد

وفقا لهذا التصور لا يعد القانون الاقتصادي مجرد جمع لبعض الموضوعات من القانون العام والخاص والمتعلقة بالمجال الاقتصادي أي لا ينبغي النظر إليه من زاوية الموضوع الذي ينظمه، بل إلى أصلاته وخصوصية قواعده¹.

لذا ينبغي البحث عن الفكرة العامة والتي يقوم عليها القانون الاقتصادي وضع معيار موضوعي للتعريف به، وقد ظهر في هذا الشأن آراء:

- يرى جانب من الفقه Hamel أن القانون الاقتصادي هو امتداد للقانون التجاري الذي يندرج ضمن القانون الخاص كفرع من قانون الأعمال

- بينما يرى جانب آخر من الفقه (JEANTET) العكس إن القانون الاقتصادي يقترب من القانون العام وتحديدًا قانون تدخل الدولة في الاقتصاد

حيث يعرف JEANTET القانون الاقتصادي

Le droit économique est « l'ensemble des règles juridiques ayant pour objet de donner aux pouvoirs publics la possibilité d'agir activement sur l'économie ».

- وانجذب آخرون (FARJAT, CHAMPAUD, TRUCHET) : إلى فكرة المشروع في محاولة إيجاد معيار عام محدد للقانون الاقتصادي، فيرون أن قانون الاقتصادي هو القانون الذي موضوعه الأساسي (entreprise)(المشروع) أو المقولة بهيكلها ووظائفها الداخلية وعلاقتها مع المشاريع الأخرى ومع السلطة العامة².

إلا أن الفقيه TRUCHET اعتبر أن فكرة المقولة ضيقة ومحدودة وليست كافية من الناحية القانونية ، لابد أن ندخل مجموعة من المفاهيم أكثر اتساعا من فكرة المقولة كمفهوم تنظيم الاقتصاد حيث يعرف هذا الأخير القانون الاقتصادي بأنه : "مجموع القواعد المطبقة على العلاقات ما بين الأشخاص القانونية المعدة كوحدات اقتصادية "

« Comme l'ensemble des règles applicables aux relations entre personnes de droit prises en tant qu'unités économiques ».

في حين أن الفقيه FARJAT يرى بأن القانون الاقتصادي هو قانون التركيز والتجميع لممتلكات الإنتاج وتنظيم الاقتصاد بواسطة ممتلكات خاصة أو عامة

¹ - لعشب محفوظ : مرجع سابق ، ص 60 .

² - المرجع السابق ، ص 60 .

« Le droit de la concentration ou de la collectivisation des biens de production et de l'organisation de l'économie par des pouvoirs publics et privés ».

أما الفقيه Claude CHAMPAUD فيبدو أن نظرتة أوسع ، حيث يعتبر أن القانون الاقتصادي:

« Le droit du développement et de l'organisation de l'économie industrielle entendue comme un système de production et de distribution de masse »

أما الفقيه R.SAVY فقد أشار في مؤلفه¹ حول القانون العام الاقتصادي إلى أن هناك تصورين للقانون الاقتصادي تصور واسع وتصور ضيق .

التصور الواسع يربط القانون الاقتصادي بمجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات الطابع الاقتصادي ، وأسس هذا التصور على فكرة المشروع وذلك وفقا لما سبق توضيحه .

أما التصور الضيق فيحصر القانون الاقتصادي في القانون المطبق على تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

وفي النهاية خلص إلى أن القانون الاقتصادي هو مجموعة القواعد الهادفة لضمان التوازن بين المصالح الخاصة والعامة للأعوان الاقتصادية والمصلحة الاقتصادية العامة² .

مما سبق نلاحظ تعدد وتنوع آراء واجتهادات الفقهاء بشأن تعريف القانون الاقتصادي ، وأمام هذا التنوع والاختلاف يمكن القول حسب النظرة الواسعة ، أن القانون الاقتصادي يشمل كل ما يتعلق بتنظيم الإنتاج والتداول وكذا استهلاك الثروات...

فهو مجموعة من القواعد المطبقة على أشخاص القانون في إطار أنشطتهم الاقتصادية .

ويمكن تعريفه بأنه مجموعة القواعد القانونية الواردة على النشاط الاقتصادي سواء فيما يتعلق بتنظيمه ووظيفته وهدفه³.

الفرع الثاني : استقلالية القانون الاقتصادي

لم يقتصر جدل الفقهاء بشأن مفهوم للقانون الاقتصادي ، بل امتد الى مدى اعتبار القانون الاقتصادي كفرع جديد من فروع القانون له فروع .

¹ -Robert SAVY : Droit public économique ,2^{ème} édition DALLOZ , Paris, 1977.p 5.

² - Robert SAVY :op-cit , p 6 .

³ - لعشيب محفوظ ، مرجع سابق ، ص 63 .

حيث ذهب بعض الفقهاء ومنهم FARJAT و JEANTET إلى اعتبار القانون الاقتصادي فرع جديد في النظام القانوني ، بينما يرى آخرون منهم Claude CHAMPAUD بان القانون الاقتصادي هو نظرة جديدة اتجاه المفاهيم والمشاكل التي تتعاقب على فروع القوانين التقليدية ، حسب CHAMPAUD انه من الخطأ اعتبار القانون الاقتصادي كفرع قانوني جديد بينما هو إلا نظرة قانونية خاصة تطبق على فئات من القواعد المختلفة في حين يقول M.VASSEUR أن القانون الاقتصادي يظهر ابتداء من اليوم كطريقة للتوقع أو التحسيس بتوظيف الضرورة الاقتصادية في المشاكل القانونية¹.

وبذلك اختلفت الاتجاهات الفقهية أيضا بشأن استقلالية القانون الاقتصادي فمنهم من اتجه إلى تأييد فكرة الاستقلالية عن باقي فروع القانون ، ومنهم من شكك في وجوده ومنهم من اتجه للقول بان القانون الاقتصادي لا يتسم بالاستقلالية ولكنه يتميز بخصوصيات تجعله مختلفا ومتميزا وهذا هو الرأي الراجح.

الفرع الثالث : خصوصيات القانون الاقتصادي

القانون الاقتصادي هو قانون غير مقنن في مجموعة واحدة جامعة وشاملة لأصوله وأأسسه وقواعده وإجراءاته لأنه متشعب. ينظم القانون الاقتصادي ويحكم جميع العلاقات الاقتصادية القائمة بين الأشخاص لا يمكن حصره في قطاع معين بل انه يشمل جميع المجالات الاقتصادية بخلاف القانون التجاري مثلا يهتم بفئة التجار... الخ

وهو قانون امن كذلك ، يبدو ذلك في حمايته للمستهلك من مخاطر المنتجات والمواد الاستهلاكية ، كما يوفق بين المصالح المشتركة المصالح الخاصة للمتعاملين الاقتصاديين والمصلحة العامة للمستهلك.

كما يتميز القانون الاقتصادي بالمرونة، إذ يتغير بتغير التوجه الاقتصادي للدولة ويتأثر بالنهج الذي تتبعه اشتراكيا كان أم ليبراليا ، وهو قانون سريع التطور يتماشى مع سرعة التطورات الاقتصادية .

ومن حيث مصادره يطغى التشريع الفرعي على بقية المصادر إذ يحتل مكانة عامة بالنسبة للقانون الاقتصادي ، نظرا للدور الممنوح للسلطة التنفيذية في تنظيم المجال الاقتصادي تماشيا مع المرونة التي يتميز بها هذا القانون

¹ - المرجع السابق ، ص ص 63-64 .

المطلب الثاني : مفهوم القانون العام الاقتصادي

القانون العام الاقتصادي هو القانون الذي يطبق على تدخل الأشخاص العامة في الاقتصاد او هو التدخل العمومي في المسائل الاقتصادية¹.

وقد عرفه البعض بأنه " قانون مستقل يبتغي تنظيم تدخل الأشخاص العامة في الاقتصاد والتأثير على الفاعلين الاقتصاديين عاميين كانوا أو خواص وانه كذلك تعبير عن الإرادة في توجيه السوق ، من طبيعته الحث وله بعد استشرافي " .

أما D.LINOTTE فيرى أن القانون العام الاقتصادي يتعلق ب " وضع سياسة اقتصادية للأشخاص الإدارية بواسطة القانون "

يهتم القانون العام الاقتصادي بالقواعد التي تحكم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال إشرافها على القطاع العام الاقتصادي الذي يحتل مكانة هامة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وقد اختلفت الدول الرأسمالية عن الدول الاشتراكية في نمط التدخل في الحياة الاقتصادية بمعنى في تحقيق إدارة الاقتصاد .

حيث أن التدخل الاقتصادي في الدول الرأسمالية عرف ثلاث طرق أساسية :

التنظيم ، التدخل المالي ، التسيير المباشر أو غير المباشر .

- ✓ تنظيم الأنشطة الاقتصادية يخص منطقيا مجموع الوحدات الاقتصادية في البلاد ، يمكن أن يكون التنظيم حسب قطاعات النشاط (البناء مثلا..) أو حسب الوظيفة الاقتصادية (تنظيم القرض مثلا) في الحالتين هذا يقتضي تشريعات وتنظيمات
- ✓ التدخل المالي يمكن أن يكون مباشر (قروض ، أو دعم) فتكون بذلك الميزانية تقنية تظهر التدخلات العمومية في نفقات الدولة ، ويمكن أن يكون التدخل المالي غير مباشر (تشجيع بعض الاستثمارات عن طريق ضرائب انتقائية) هي إذن تقنية جبائية تظهر في طرق ووسائل قوانين المالية أو ضمن النصوص الخاصة .
- ✓ أما التسيير المباشر للدولة أو غير المباشر عن طريق إنشاء مؤسسات عمومية للقيام بأنشطة اقتصادية ، قد يكون لتلك المؤسسات طابع المرفق العام أو لا² .

في حين الدول الاشتراكية لها مهمة أكثر بساطة في ذات الوقت أكثر تعقيد ، أكثر بساطة لان الاستبعاد القطاع الخاص سيوفر للدولة وحدات اقتصادية لتنفيذ سياستها أكثر انصياعا ، وأكثر تعقيد لان التخطيط لابد أن يكون أكثر تفصيل من اجل ضمان إدارة حقيقية للأنشطة

¹ - المرجع السابق ، ص 65 .

² - François .BORELLA , « Le droit public économique Algérien », R.A.S.J.E.P , n° 3 et 4, 1966 , p 556.

الاقتصادية ، في مثل هذه الحالة تكون السياسة الاقتصادية مطبقة قبل كل شيء. من جهة أخرى تتضمن السياسة الاقتصادية نشاطا قانونيا يركز في إنشاء وتنظيم مؤسسات عمومية كذلك تستعمل الدول الاشتراكية تقنيات التدخل المالي¹.

المبحث الثاني : مصادر ومبادئ القانون العام الاقتصادي

يستند القانون العام الاقتصادي إلى مصادر منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي ، ويقوم على مبادئ وأسس .

المطلب الأول : مصادر القانون العام الاقتصادي

هناك مصادر داخلية ومصادر خارجية للقانون العام الاقتصادي :

الفرع الأول : المصادر الداخلية

من المصادر الداخلية المصادر المكتوبة الأصلية كالتشريع واللوائح التنظيمية ومصادر احتياطية غير مكتوبة تتمثل في أحكام القضاء.

يضم التشريع كل من نصوص الدستور ،التشريعات المصادق عليها من البرلمان واللوائح التنظيمية المكونة من المراسيم (الرئاسية ، التنفيذية) والتي من شأنها أن تكمل ما تضمنته التشريعات أو أن تضبط مجالات تختص بها وحدها .

1 - المصدر الدستوري :

الدستور هو التشريع الاسمي والاساسي في الدولة يحدد هيئات ومؤسسات الدولة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها البعض . تتضمن الدساتير الحديثة بدرجة متفاوتة أحكام تتعلق أما بتكريس مبادئ اقتصادية أو بإحداث مؤسسات اقتصادية ...

حيث جاءت ديباجة الدستور الجزائري لسنة 1996 خالية من المبادئ الاقتصادية ،لكن مواده كرست بعض المبادئ ،حيث أشارت المادة 19 منه إلى تنظيم التجارة الخارجية هو من اختصاص الدولة و،أما المادة 37 منه فكرست مبدأ حرية الصناعة والتجارة الذي يمارس في إطار القانون ، والمادة 52 منه التي أقرت قدسية الملكية الخاصة للأفراد وحمايتها ،بينما المادة 64 أشارت إلى أن جميع المواطنين متساوون في أداء الضريبة ...

في حين ديباجة دستور 2016 أشارت إلى أهداف اقتصادية يتعين تحقيقها وذلك ما بدا من خلال عدة عبارة " يعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة "، هذا إلى جانب تأكيد المبادئ التي وردت في دستور 1996 حيث نجد المادة 21 تشير إلى أن

¹ -Ibid , p 557 .

تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة ، والمادة 43 وسعت نطاق حرية الصناعة والتجارة إلى حرية الاستثمار والتجارة ووضعت أسس لتجسيد هذا المبدأ " حرية الاستثمار والتجارة" حيث أشارت إلى انه على الدولة أن تعمل على تحسين مناخ الأعمال ، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية ، كما عليها ضبط السوق ووضعها قوانين تحمي المستهلك وتمنع الاحتكار والمنافسة غير النزيهة .أما المادة 64 فقد تضمنت حماية حق الملكية الخاصة ، في ما أشارت المادة 78 منه إلى مساواة كل المواطنين في أداء الضريبة ...

2 - المصدر التشريعي :

القوانين الصادرة عن البرلمان بغرفتيه في مجالات التشريع المخولة له والتي حددتها المادة 122 من دستور 1996 والمعدلة بالمادة 140 من دستور 2016. للسلطة التشريعية الحق في التشريع في مجالات محددة ،حوالي 30 مسالة من ضمنها المسائل الاقتصادية التالية :

- ✓ نظام الالتزامات المدنية والتجارية ونظام الملكية
- ✓ التصويت على ميزانية الدولة
- ✓ إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة وتحديد أسسها ونسبها
- ✓ النظام الجمركي
- ✓ نظام إصدار النقود ،نظام البنوك والقرض والتأمينات
- ✓ النظام العام للمناجم والمحروقات
- ✓ قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص
- ✓ النظام العقاري

3 - المصدر التنظيمي :

يحظى التنظيم بمكانة كبيرة كمصدر للقانون العام والاقتصادي نظرا للمرونة التي يتسم بها بسبب خصوصية الحياة الاقتصادية ونظرا لما تحوزه السلطة التنفيذية من 125 دستور 1996 المعدلة بالمادة 143 من دستور 2016 من صلاحيات تنظيمية سواء تعود لرئيس الجمهورية بوصفه صاحب الاختصاص العام في كل المسائل التي تخرج من مجال التشريع المخصص للسلطة التشريعية ،وكذا للوزير الأول مما يسمح لهم بتكييف النصوص التشريعية بحسب ما تمليه الضرورة الميدانية.

الفرع الثاني : المصادر الخارجية

يمكن أن نعتبر الاتفاقيات الدولية ذات الهدف الاقتصادي سواء منها المتعددة الأطراف أو الثنائية الأطراف والتي انضمت إليها الجزائر أو أبرمتها، من مصادر القانون العام الاقتصادي .

من هذه الاتفاقيات نجد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المبرم بتاريخ 22 افريل 2002 والذي تمت المصادقة عليه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 159-05 المؤرخ في 27 افريل 2005 والقاضي بإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر والدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي¹ .

انضمام الجزائر لاتفاقية واشنطن المتعددة الأطراف والمؤرخة في 18 مارس 1965 والمتعلقة بتسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى ، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب الأمر 04-95 المؤرخ في 21 جانفي 1995 .

كذلك مختلف المعاهدات الثنائية الأطراف المتعلقة بحماية الاستثمارات وكذا المتعلقة منها بمنع الازدواج الضريبي

المطلب الثاني : مبادئ القانون العام الاقتصادي

هناك عدة مبادئ ذات الصلة بالمجال الاقتصادي كمبدأ حرية التجارة والصناعة ، مبدأ حماية حق الملكية ، مبدأ المساواة ...

الفرع الأول : مبدأ حرية الصناعة والتجارة / مبدأ حرية الاستثمار والتجارة

يعد مبدأ حرية التجارة والصناعة الأساس القانوني لحرية المنافسة يعود أصله للقانون الفرنسي ، ظهر هذا المبدأ بداية في إطار مبدأ حرية المبادرة ثم كرسه المشرع الفرنسي بموجب تشريع 17-2 مارس 1791 المعروف بمرسوم ألارد ، وقانون 14-17 مارس 1791 المعروف بـ Le Chapelier ، وقد تم تكريسه دستوريا في إطار قرار المجلس الدستوري الفرنسي في 16 جانفي 1982 الذي أكد فيه بصفة رسمية على الطابع الدستوري لحرية المبادرة الخاصة واعتبرها أساسية لحرية الصناعة والتجارة والتي تتضمن حرية الأفراد في ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي ، وحرية الأشخاص في إنشاء أي مؤسسة في مختلف النشاطات بشرط مراعاة قوانين التجارة² .

هذا المبدأ كان مهماً في الجزائر في ظل احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي وبشكل خاص بعد تبني الخيار الاشتراكي على اعتبار ان حرية التجارة والصناعة من مبادئ النظام

¹ - ج ر عدد 31 ،

² - Jean-Philippe Colson ,Pascale Idoux : Droit public économique ,op-cit , pp 129-130.

الليبرالي ، لكن بعد توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق في ظل الإصلاحات الاقتصادية لسنة 1988 وبداية انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي تم فتح المجال للاستثمار الخاص والاعتراف له بحرية التجارة والصناعة ، ليتم التكريس الدستوري لهذا المبدأ لاحقا بمقتضى المادة 37 من دستور 1996¹.

الفرع الثاني : مبدأ حماية حق الملكية

حق الملكية ، مبدأ مكرس دستوريا ، يتيح للفرد حرية اقتناء الأموال وحرية التصرف فيها على نحو لا يتعارض مع ما تقتضيه الأنظمة والقوانين واللوائح .

وقد تم تكريس هذا المبدأ ضمن الدساتير الجزائرية ، بدءا بدستور 1976 الذي أشار في المادة 16 منه إلى أن " الملكية الفردية ذات الاستعمال الشخصي أو العائلي مضمونة " وفي الفقرة الثالثة من ذات المادة " أن الملكية الخاصة لاسيما في الميدان الاقتصادي يجب أن تساهم في تنمية البلاد وان تكون ذات منفعة اجتماعية وهي مضمونة في إطار القانون "

يبدو من هذا النص أن حماية حق الملكية الفردية كان محتثما في ظل هذا الدستور المكرس للاشتراكية كخيار للتنمية وما نجم عن ذلك من سياسات في إطار الدولة المقولة المحتكرة لكل الوظائف الاقتصادية .

إلا أن دستور 1989 الذي جاء معبرا عن توجه الدولة نحو اقتصاد السوق كرس الحماية اللازمة لحق الملكية في المادة 49 منه " الملكية الفردية مضمونة " وهو الأمر الذي أكدته كل من دستور 1996 في المادة 52 ودستور 2016 في المادة 64 منه . غير أن هذه الحماية لحق الملكية الفردية لا تتيح لصاحبه ممارسة هذا الحق بشكل مطلق ، إنما يتعين ممارسة حق الملكية في الحدود التي وضعها المشرع .

الفرع الثالث : مبدأ المساواة

مبدأ المساواة هو مبدأ مكرس ليس فقط ضمن الدساتير الوطنية بل وتضمنته كذلك الإعلانات العالمية والمواثيق الدولية، من تطبيقات هذا المبدأ ضمن الدساتير في الجزائر ، مبدأ المساواة أمام القانون ، مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة ، مبدأ المساواة في أداء الضريبة ، ...

¹ -Rachid ZOUAIMIA ,le droit de la concurrence ,édition Belkeise ,2012,p p 14-17.

الفصل الثاني : تطور دور الدولة في المجال الاقتصادي في الجزائر

انطلاقا من كون القانون العام الاقتصادي يعبر عن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي تبدو أهمية التطرق إلى علاقة الدولة بنشاط الاقتصادي على ضوء التجربة الجزائرية وتطور دورها في هذا المجال من المقاول إلى المساهم إلى المنظم .

المبحث الأول: الدولة المقاوله وتكوين القطاع العام الاقتصادي

يقصد بالدولة المقاوله الدولة المسيطرة والمحكرة للوظائف الاقتصادية بالنظر لاقتناعها بأنها المعنية بإحداث التنمية الاقتصادية حيث تنفرد بتنظيم وتأطير الاقتصاد من خلال جملة من الأعمال الادارية الانفرادية ، يبرز هذا الدور بشكل واضح في ظل تبني الخيار الاشتراكي كنمط للتنمية الاقتصادية ، وتجسد من خلال تكوينها لقطاع عام اقتصادي .

صحيح أن تواجد الدولة في الاقتصاد لتنظيمه يعد ضرورة ، ولكن تدخلها المفرط وسيطرتها على المجال الاقتصادي وتضييقها على الاستثمار أدى ذلك لاحقا إلى فشلها في إدارة الاقتصاد بالرغم من الإصلاحات التي قامت بها .

المطلب الأول : علاقة الدولة بالنشاط الاقتصادي قبل التسيير الاشتراكي

غداة الاستقلال لم تكن علاقة الدولة بالنشاط الاقتصادي واضحة ، فلا هي كانت بالدولة الحارسة ولا بالدولة المتدخلة ، فقد كانت أوضاعها متردية في جميع المجالات ، ليس فقط المجال الاقتصادي ، نتيجة سياسات المطبقة من الاستعمار ، لم تكن لديها لا أموال ولا كفاءات ، ولا مؤسسات ، ولا خبرات ... خلف لها المستعمر عديد المؤسسات والشركات التي كان قد أنشأها من أجل استنزاف الثروات الجزائرية .

لم يكن للدولة خيار ، فتحت المجال للاستثمار الأجنبي بمقتضى قانون 63-277¹ ، بغية الاستفادة من الأموال والخبرات الأجنبية في محاولة لتأسيس الدولة ، حيث كانت تسهر على عدم المساس بمصالح الاستثمار الأجنبي في إطار تدخلها في المجال الاقتصادي ، لكن سرعان ما تراجعت عن هذا الموقف سنة 1966 وأغلقت الأبواب في وجه الاستثمار بمقتضى الأمر 66-284² واحتكرت بذلك الدولة المبادرة الخاصة بتحقيق مشاريع الاستثمارات. على اعتبار هي من سيتولى تحقيق التنمية والتطور على كافة الأصعدة . لتبدو بذلك ملامح دور الدولة المقاوله .

شكلت المؤسسات الصناعية والزراعية التي هجرها المعمرون غداة الاستقلال اللجنة الأولى للقطاع العام الاقتصادي ، حيث مرت هذه المؤسسات بأزمة حادة نظرا لعدم وجود

¹ - ج ر عدد 53 ، ص 774 .

² - ج ر عدد 80 ، ص 1202 .

إطارات وأجهزة قادرة على التسيير مما أدى إلى شل نشاط المؤسسات ،لذا قامت مجموعة من العمال وبطريقة تلقائية بتسيير المؤسسات المعلن عن شغورها فيما بعد ،وقد أضفت السلطة العامة الشرعية على هذا الأسلوب في التسيير وأطلقت عليه التسيير الذاتي وقد صدر في هذا الشأن عدة نصوص قانونية منها:الأمر 02-62 مؤرخ في 1962/08/21 متعلق بتسيير وحماية الأملاك الشاغرة، المرسوم 38/62 المؤرخ في 1962/11/23 المتعلق بلجان التسيير في المؤسسات الصناعية الشاغرة، والرسوم 88-63 مؤرخ في 1963/12/23 المتعلق بتنظيم الأملاك الشاغرة ، والرسوم 95/63 مؤرخ في 1963/12/18 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات المسيرة ذاتيا ،في إطاره انتقلت ملكية المؤسسات الشاغرة إلى المجموعة الوطنية .مما عبر عن نية السلطة آنذاك في التراجع عن هذا الأسلوب في التسيير¹ .

تميز تنظيم المؤسسة المسيرة ذاتيا في ظل هذه الأحكام بهيمنة العمال على أجهزتها وانفراد الدولة بتعيين مديرها الذي يخضع للسلطة الرئاسية ولتعليمات الإدارة المركزية.

يمكن القول أن النشاط الاقتصادي للدولة في هذه الفترة فرضته الظروف الخاصة التي عاشتها الجزائر حيث كان لا يعكس أي توجهات اقتصادية تنمашى وأشكال التدخل ، كذلك تجدر الإشارة إلى أن ضعف الموارد المالية قيد نشاط الدولة في القيام بأي مبادرة ذات أهمية .

التدخلات الاقتصادية للدولة أخذت عدة أشكال، تعتبر في مجملها أشكال تقليدية لتدخلات الدولة في الاقتصاد الرأسمالي² : وذلك في إطار هيئات عامة ذات طابع إداري، هيئات عامة ذات طابع صناعي وتجاري – شركات الدولة – أو شركات مختلطة ، بوجه عام هذه الهيئات كانت منظمة ومهيكلية على نمط التشريع الفرنسي .

تعدد أشكال تدخلات الدولة كان مكرس من الناحية القانونية بإصدار أكثر من 100 قانون وأمر ومرسوم بين 1962-1966 مست خصوصا إنشاء وتنظيم المؤسسات العمومية³ .

وكان المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري ، والشركات الوطنية الشكليات الأكثر استعمالا في تدخلات الدولة

-المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري.

تعتبر المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري شكل من اللامركزية الوظيفية تسمح للدولة بتسيير المرافق العامة وذلك بطريقة مرنة تختلف عن نمط التسيير الإداري

¹ - عجة الجيلالي : قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية من اشتراكية التسيير إلى الخصوصية ، دار الخلدونية للنشر ، 2006 ، ص 13،12 .
- رشيد واضح :المؤسسة في التشريع الجزائري ، بين النظرية والتطبيق ، دار هومه ، 2003 ، ص 58 .

² - François .BORELLA , op-cit , p 557.

³ -- François .BORELLA , op-cit , p569.

تتسم هذه الصيغة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، بتركيز كل صلاحيات الإدارة بيد الجهاز التنفيذي التابع للإدارة المركزية في ظل غياب مشاركة العمال ، حيث يحوز المدير العام على كل الصلاحيات إلى جانب مجلس الإدارة يتألف من ممثلين عن الدولة والحزب صلاحياته شكلية وتختلف باختلاف طبيعة ونشاط كل المؤسسة .

هذه الصيغة لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي تم استعمالها في وضعين :

❖ كمؤسسة عامة مكلفة بتسيير نشاط تحت رقابة الدولة :

حيث ظهر في هذا الصدد كل من: الصندوق الجزائري للتأمين وإعادة التأمين بمقتضى القانون 8 جوان 1963، الهيئة الوطنية للملكية الصناعية مرسوم 10 أكتوبر 1963 ... ،

❖ كمؤسسة عمومية تتمتع بجانب من الاستقلالية ، لها دور تسيير وإدارة للاقتصاد ، منها :

الهيئة الوطنية للسياحة مارس 1963 ، البنك المركزي الجزائري ديسمبر 1962 ، الهيئة الوطنية للصيد 1963 ، الهيئة الوطنية للنقل 1963 ، المكتب الجزائري للبترول 1962 ، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 1964 .

-الشركات الوطنية :

اعتبرت صيغة الشركات الوطنية آنذاك وسيلة مفضلة لضمان تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتأمين انجاز المشاريع المخططة ، حيث أنشأت الدولة منذ سنة 1964 العديد من الشركات لتسيير وتطوير أنشطة جديدة ، منها :

SONATRACH ,SOMEA,SONACO,SEMPAC ,SONATIBA,SONITEX...

إلا انه هذا التدخل للدولة في المجال الاقتصادي في إطار صيغة الشركة الوطنية لم يكن يستجيب للاحتياجات للضرورة ، بسبب غياب منطق واضح لهذا التدخل الذي كان خاضع للظروف والضرورات الميدانية .

رغم ذلك كانت صيغة الشركات الوطنية أكثر انتشارا بسبب الاستثمارات العديدة للدولة أساسا في مجال إنتاج السلع ، خصوصا بعد التراجع عن صيغة المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري ، وقيام الدولة بتأميم العديد من الشركات الأجنبية.

عرف تنظيم الشركات الوطنية عدة أنماط :

-النمط الأول لتنظيم الشركات الوطنية يكون له مجلس إدارة كما هو الشأن في شركات المساهمة واعتبرت هذه الشركات بمثابة -شركة مساهمة بأموال عمومية- على غرار

SONATRACH

النمط الثاني لتنظيم الشركات الوطنية تقترب من تنظيم المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري مثل SONACO

النمط الثالث لتنظيم الشركات الوطنية يقترب من تنظيم الهياكل ذات طابع سلطوي التي يعهد فيها للمدير العام كل السلطات .

المطلب الثاني : التسيير الاشتراكي وبناء القطاع العام الاقتصادي

بعد تكريس الخيار الاشتراكي كنمط للتنمية الاقتصادية تجلّى بوضوح معالم دور الدولة المقولة ، و برز ذلك بوجود إستراتيجية واضحة لتنظيم وإدارة القطاع العام الاقتصادي في ظل اقتصاد مخطط وموجه تحتكر في ظلّه الدولة المبادرة الاقتصادية بإنشائها العديد من المصانع و المؤسسات الاقتصادية .

وقد عبر ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات المتضمن في الأمر 74/71 المؤرخ في 1971¹/11/16 عن هذا التوجه الواضح لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي من خلال محاولة توحيد شكل هذا التدخل وذلك باستحداث قالب المؤسسة الاشتراكية ، بدلا من صيغ التدخل السابقة .

رغم محاولة تعميم تطبيق ميثاق التسيير الاشتراكي على كل المؤسسات التابعة للدولة ليس فقط في المجال الاقتصادي على اعتبار أن الأمر 74/71 هو قانون إطار لكافة المؤسسات. إلا أن تطبيقه اقتصر على المجال الاقتصادي من خلال الأمر 23/75 المؤرخ في 1975/04/29 المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي.

يقوم التنظيم الاشتراكي للمؤسسات على عدة مبادئ منها : الملكية الجماعية ، مشاركة العمال في التسيير (المنتج المسير) ، الخضوع للمخطط حيث كانت المؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي تعد عون تنفيذي مكلف بانجاز الأهداف المخططة.

ولان القطاع العام الاقتصادي كان مسيرا إداريا، فقد تم توحيد الجهة المختصة بإعطاء التوجيهات والتعليمات حتى تنكسر الإدارة المركزية للاقتصاد الوطني .

تقوم المؤسسة الاشتراكية على وجود عدة أجهزة : المدير - مجلس العمال - مجلس المديرية - اللجان الدائمة للمؤسسة الاشتراكية - (3 لجان منبثقة عن مجلس العمال ولجنتين عن مجلس العمال ومجلس المديرية)

¹ - ج ر عدد 101 ، ص 1350 .

في ظل هذه المرحلة رغم الآثار السلبية المترتبة عن تطبيق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات يمكن القول أن تدخل الدولة في المجال الاقتصادي ساهم في بناء قاعدة اقتصادية واسعة إلا أن الفضل في ذلك يعود للريع النفطي .

المطلب الثالث : إعادة الهيكلة العضوية والمالية محاولة للإصلاح

بدا التفكير في إعادة الهيكلة كمحاولة للإصلاح، بعد رحيل السلطة الحاكمة آنذاك والمصادقة على اللائحة التقييمية المنبثقة عن المؤتمر الاستثنائي لجبهة التحرير المنعقد مابين 15-19 جوان 1980، بعد أن تم تقييم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد للفترة الممتدة ما بين 1967-1978 طرف لجنة تابعة للحزب.

حيث أظهرت اللائحة الجوانب السلبية لنمط التنمية المتبع من قبل السلطة السابقة ورأت أن هناك خلل هيكلي في بناء الاقتصاد الوطني، إذ انه اقتصاد ريعي يتغذى على إيرادات النفط وان المؤسسة الاشتراكية لا تهتم بالمردودية ولا تسعى لتحقيق التراكم المالي بقدر سعيها للمحافظة على السلم الاجتماعي كما عجزت عن تحقيق الأهداف المرجوة منها في مجال الإنتاج والمر دودية المالية، بل فشلت حتى في التوصل إلى نفس النتائج المنجزة من قبل الشركات الوطنية نظرا لضخامة حجمها وضعف أجهزة الرقابة وعجز الدولة عن السيطرة والتحكم فيها ... حيث أضحت أداة سياسية لتحقيق تصورات ظرفية ، ضعف نظام التوجيه الاقتصادي وثقله وإفراطه .

لذا اقترحت اللجنة أسلوب إعادة الهيكلة كحل لازمة المؤسسة الاشتراكية والذي تم اعتماده من قبل السلطة العمومية بمقتضى المرسوم 80-242 المؤرخ في 04/10/1980، ودمجت أحكامه ضمن المخطط الخماسي الأول الصادر بموجب قانون 80-11.

تم من خلال إجراءات إعادة الهيكلة العضوية والمالية تفكيك المؤسسات الاشتراكية والفصل بين مؤسسات الإنتاج والتوزيع، تقليص المساعدات المالية الممنوحة للمؤسسات إلا في حدود الأعباء المرفقية، حيث ألزمت المادة 7 من قانون المالية 1983 كافة المؤسسات بالتغطية الذاتية لنفقاتها من خلال سياسة التقشف التي تم تبنيها في سبيل الوظيفة الاقتصادية للمؤسسة، وتعزيز الرقابات المفروضة على المؤسسة وهذا مع استمرارية العمل بالأمر 71-74¹.

إلا أن الإصلاحات التي قامت بها السلطة في مرحلة إعادة الهيكلة ومع أزمة انهيار أسعار النفط لسنة 1986 التي كشفت عن هشاشة تنظيم الاقتصاد الوطني. وتسيير القطاع العام الاقتصادي نظرا للآثار الجسيمة التي ترتبت عنها، حيث تسبب في اختلال موازين

¹ - عجة الجليلي ، مرجع سابق ، ص 30 ، 31 .

المدفوعات ، انخفاض كبير في الإيرادات الخارجية من العملة الصعبة، وارتفاع معدل التضخم وزيادة كبيرة في حجم الديون...الخ

هذه الأزمة كشفت حقيقة عن سوء تنظيم الاقتصاد الوطني وعن فشل الدولة في تسيير القطاع العام الاقتصادي بسبب نمط التسيير الإداري ، حيث عجزت المؤسسات عن تحقيق الفعالية والمردودية المطلوبة والتراكم المالي نظرا لعدة مشاكل عانت منها المؤسسات نذكر منها :

-أن المؤسسات لم يكن لها كيان قانوني مستقل عن الدولة نظرا لعدم الفصل بين المالك (الدولة) والمسير (إدارة المؤسسة) حيث احتفظت السلطة الاشتراكية بسلطة القرار ، وما ترتب عنه من عدم الفصل بين الذمة المالية للدولة الذمة المالية للمؤسسة.

- رغم أن الأمر 71-74 نص على توحيد جهة الوصاية إلا أن المؤسسات خضعت للعديد من جهات الوصاية، حيث خضعت لكتابة الدولة للتخطيط فيما يتعلق بالاستثمار، ولوزارة التجارة فيما يتعلق بتحديد سعر المنتج وللوزارة المشرفة على القطاع فيما يخص تعيين أجهزة التسيير.

- خضوع المؤسسات لرقابات عديدة داخلية وخارجية، كالرقابة الوصائية التي قيدت المؤسسة بشكل كبير في نشاطها الاقتصادي، نظرا للتدخل المستمر لأجهزة الدولة عن طريق إصدار تعليمات إدارية دون مراعاة انعكاس ذلك على المردودية ، إلى جانب رقابة البرلمان، رقابة مجلس المحاسبة ،...تغليب الأولوية الاجتماعية على الأولوية الاقتصادية .

هذا إن دل على شيء إنما يدل على فشل دور الدولة المقولة في إدارتها للقطاع العام الاقتصادي استنادا لمنطق القانون العام رغم محاولات التمسك بهذا الدور في إطار إجراءات إعادة الهيكلة ، في هذا السياق ظهرت بوادر التغيير وضرورة إعادة النظر في علاقة الدولة بالنشاط الاقتصادي ذلك أن فشلها حتم عليها الانسحاب من التسيير المباشر للقطاع العام الاقتصادي ومنح الاستقلالية للمؤسسات بإخراج المؤسسات من فلك الإدارة وإخضاعها لمنطق القانون الخاص.

المبحث الثاني: تغيير دور الدولة إلى المساهمة والضابطة

أعلنت الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها قوانين الاستقلالية عن معالم الدور الجديد للدولة في إدارة القطاع العام الاقتصادي والذي جاء في سياق التوجه نحو اقتصاد السوق برز هذا الدور من خلال انسحابها التدريجي من الاقتصاد ، وفتح المجال للمبادرة الخاصة ومع ذلك يبقى تواجد ضروري لضمان استقرار الاقتصاد بفرض التنظيم الاقتصادي¹ ، -

¹ - Rachid ZOUAIMIA , Le droit de la concurrence , op-cit , p 13.

الضبط الاقتصادي – لذا يجب عقلنة هذا التواجد بالحد من التدخل المفرط من قبلها والذي يهدد الفعالية الاقتصادية.

المطلب الأول : الدولة المساهمة والانسحاب من التسيير المباشر للقطاع العام الاقتصادي

تقلص دور الدولة في المجال الاقتصادي بمقتضى الإصلاحات الاقتصادية لسنة 1988 عموما وتغيرت علاقتها الدولة بالقطاع العام الاقتصادي تبعا للتغيير الواقع في مفهوم الدولة الذي يفرق بين الدولة كسلطة عامة والدولة كمساهم ، بعد منح الاستقلالية للمؤسسات. ليتحرر بذلك القطاع العام الاقتصادي من التسيير الإداري ليتم إخضاعه لمنطق السوق. حيث تنقطع علاقة الدولة كسلطة عامة بالمؤسسات، في حين تبقى علاقتها كمساهمة بالمؤسسات عا ولكن بشكل غير مباشر.

اقتضت إصلاحات الاستقلالية لسنة 1988 إذن، ضرورة التغيير في دور الدولة في المجال الاقتصادي من المقولة المحتكرة للمبادرة الاقتصادية إلى مجرد المساهمة المنسحبة من التسيير المباشر للقطاع العام الاقتصادي .

الدولة المساهمة فكرة تقوم أساسا على تقليص دور الدولة في الاقتصاد وحصره في إطار المساهمة ، فتكون بذلك كمساهم عادي يستثمر أمواله وفقا لقواعد التجارة ، ويخضع للالتزامات التجار ، ولكنه لا يقوم بالتسيير المباشر لأسهمه، بل يوكل هذا الأمر إلى هياكل متخصصة ، تحول لها حقها في ملكية الأسهم¹ .

جاء هذا في سياق التصور الجديد لملكية الدولة الذي يفرق بين ملكية الدولة شكل اعلي للملكية الاجتماعية غير قابل للتصرف فيه غير قابل للحجز عليه غير قابل للتنازل عنه ، و ملكية الدولة للأموال في إطار العلاقات التجارية ، هذه التفرقة التي سمحت بإمكانية التمييز بين ميزانية الدولة من جهة والرأسمال الاجتماعي خزينة المؤسسة من جهة أخرى² .

هذا التصور الجديد لملكية الدولة سمح بالتفرقة بين وظائف الدولة كسلطة عامة ووظائفها كمالك للأموال التجارية أو مساهمة³ .

هذا الدور الجديد للدولة في المجال الاقتصادي – دور المساهم – لم يكن ليتجسد لولا تكريس استقلالية المؤسسات التابعة للقطاع العام الاقتصادي ، هذه الاستقلالية التي برزت ملامحها قبل إصدار قوانين 1988 ، حيث نص عليها الميثاق الوطني لسنة 1986 ضمن المبادئ العامة لتنظيم الاقتصاد الوطني حيث أشار إلى " ضرورة منح المزيد من

¹ -Rapport général relatif à l'autonomie de l'entreprise „R.A.S.J.E.P , n° 1 ,1988 ,p 231.

² -Ibid ,p 223.

-BOUDRA Belgacem , « Le régime juridique de l'entreprise publique économique » ,R.A.S.J.E.P , n° 2 ,1993

,p 247.

³ -Ibid ,p 247.

الاستقلالية للمؤسسات الاقتصادية قصد تحسين فعاليتها سواء على مستوى نموها الخاص أو على مستوى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة شاملة... عن طريق التحكم أفضل في قواعد التسيير...¹ . سمحت الاستقلالية بالفصل بين الدولة والمؤسسات على الرغم من بقاء الدولة مالكة للأموال ، فلا يمكنها التدخل في تسيير المؤسسات ، لذا استعانت وهياكل وسيطة سهلت لها هذا الانسحاب من التسيير المباشر وخولت لها تسيير وإدارة أموالها في المؤسسات ع ا .

أضحت المؤسسة في ظل هذا الدور الجديد للدولة بعد منحها الاستقلالية وتحريرها من كافة أشكال الرقابات السابقة وتحويلها من مؤسسة اشتراكية إلى مؤسسة عمومية اقتصادية ، شخص معنوي قائم بذاته خاضع للقانون الخاص منظم في شكل الشركة التجارية ، لها حرية اتخاذ القرار .

جاء هذا التغيير الجذري في تنظيم وإدارة القطاع العام الاقتصادي بمقتضى قوانين الاستقلالية :

- قانون 01-88 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- قانون 02-88 المتضمن قانون التخطيط
- قانون 03-88 المتعلق بصناديق المساهمة
- قانون 04-88 المتضمن أحكام القانون التجاري المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية².

وقد صاحب هذا التغيير تغيير في المنظومة القانونية للدولة ككل حيث تم تعديل الكثير من القوانين وحتى الدستور في هذه الفترة من الإصلاحات حتى تواكب التوجه الجديد للدولة في المجال الاقتصادي الذي تم في إطاره فتح المجال للاستثمار .

قد استمر دور الدولة المساهمة رغم التخلي عن إصلاحات الاستقلالية نظرا لفشلها في تحسين مردودية المؤسسات وحتى وضع حد لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية لها. واعتماد إصلاحات اقتصادية جديدة ، والتي جاءت في سياق إعادة الجدولة وإبرام اتفاق التسوية الهيكلية مع الهيئات المالية الدولية، التي فرضت على الجزائر ضرورة الانسحاب الشامل للدولة من النشاط الاقتصادي ، وتبني سياسات التحرير الاقتصادي (تحرير المنافسة ، تحرير الأسعار ، تحرير التجارة الخارجية ...) وإعادة تنظيم القطاع العام الاقتصادي وضرورة تكريس الخصوصية...³

هذه الإصلاحات الاقتصادية برزت من خلال:

¹ - انظر الميثاق الوطني لسنة 1986 ، حزب جبهة التحرير الوطني ، الأمانة الدائمة للجنة المركزية ، ص 195.

² - ج ر عدد 2 لسنة 1988 .

³ - SADI Nacer-Eddine :La privatisation des entreprises publiques en Algérie ,2^{ème} ed ,OPU,2006, p 48 .

- المادتين 24-25 من قانون المالية التكميلي لسنة 1994
- الأمرين 95-22 المتعلق بخصوصية المؤسسات العمومية و 95-25 المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
- ثم بعد ذلك الأمر 01-04 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخصصتها .

تم في ظل هذه الإصلاحات تغيير الهياكل الوسيطة المسيرة لمساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية ، وتغيير الهياكل الممثلة للدولة المساهمة

صحيح انه في سياق كل هذه الإصلاحات الاقتصادية منذ 1988 إلى الوقت الحالي ليس للدولة كسلطة عامة علاقة بالمؤسسات ع ا لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر ، مع ذلك يبقى لها دور في المجال الاقتصادي يبدو في القيام بأنشطة وصلاحيات عدة قطاعات وزارية:

- أنشطة التخطيط والترتيب الأفقي (المالية ، التجارة ، التخطيط ، التهيئة العمرانية ، العمل)
- وظيفة التجهيز والتي تضم الأنشطة التالية : الري ، الهياكل القاعدية ، هياكل الطاقة ، البناء والتعمير ، البريد والمواصلات .
- وظيفة الإنتاج في القطاعين الصناعيين (الصناعة الثقيلة والخفيفة ، الفلاحة)
- وظيفة اجتماعية تضم نشاطات الصحة ، التربية ، التكوين ، العمل ، الشؤون الاجتماعية ، الثقافة ، السياحة .

إلى جانب دور الدولة المساهمة في المجال الاقتصادي برز لها دور آخر هو دور الدولة الضابطة .

المطلب الثاني : الدولة الضابطة وتأطير النشاط الاقتصادي

بعد انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي وتحريره وفقا لمقتضيات المبدأ الدستوري " حرية الصناعة والتجارة ، كان من الضروري تأطير وضبط النشاط الاقتصادي لفائدة السوق ، بعد إعادة النظر في وظائف الدولة بتخليها عن مجال الضبط الاقتصادي محاولة منها في التأقلم مع التحولات العالمية الجديدة باعتماد قواعد وأساليب جديدة لتنظيم الحياة الاقتصادية من خلال استحداث أجهزة جديدة ضمن النظام الإداري عرفت " بالسلطات الإدارية المستقلة " ، تعنى بضبط النشاط الاقتصادي ، كل منها في القطاع مكلفة بضبطه ، تتميز عن الإدارة التقليدية بعدم خضوعها لأي سلطة رئاسية أو وصاية إدارية ، مما يجعلها تتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية ، مع خضوعها للرقابة القضائية ، واستحواذها على سلطات واسعة في مجال الضبط الاقتصادي ، استشارية تنظيمية قمعية تنازعية وتبتعد

في مفهومها عن الهيئات الاستشارية والهيئات الإدارية التقليدية وهكذا تم فتح المجال تدريجيا أمام المنافسة الحرة في القطاعات الاقتصادية بما فيها تلك التي تعتبر إستراتيجية.

إلا أن وظيفة الضبط الاقتصادي لا تجسد غياب الدولة التام وسلطانها في ضبط ممارسة النشاط الاقتصادي بل دورها يبقى قائما في تنظيم ممارسة المهن والأنشطة¹.

الفرع الأول : مفهوم الضبط

مصطلح الضبط The régulation هو من أصل انجليزي ظهرت ،بعد التدهور الكبير الذي عرفه الاقتصاد العالمي ،أين ظهرت الحاجة إلى وضع مجموعة من الهيئات من أجل رقابة السوق والسير الحسن للمنافسة ومن ثمة تفادي الوضعيات الاحتكارية وتطير السوق ،فتم إنشاء السلطات الإدارية المستقلة في و.م.أ وبداية ثم بريطانيا بعد ذلك فرنسا وأروبا بشكل عام

فمصطلح الضبط في اللغة الفرنسية يحمل معنى الدور الجديد للدولة في المجال الاقتصادي مجسدة بأجهزة مستحدثة غير تلك التقليدية المعروفة ولا يقصد به التنظيم réglementation ، لان هذا الأخير يعتبر جزء أو مهمة من مهام الضبط وقد استعمل المشرع الجزائري مصطلح الضبط : réglementation في القانون الجزائي لأول مرة في القانون 89-12 المتعلق بالأسعار بنصه في اللغة الفرنسية وترجم للعربية بكلمة تنظيم ،وحتى سنة 2008، عرفه المشرع من خلال المادة 03² من القانون 08-12 المتعلق بالمنافسة بأنه: كل إجراء تتخذه هيئة عمومية ،يهدف إلى ضمان توازن السوق وعمل المنافسة الحرة ،ورفع الحواجز التي بإمكانها إعاقة الدخول إليه وحسن سيره وكذا بالاستغلال الاقتصادي الأمثل لموارد السوق عن طريق مختلف الفاعلين.

يعتبر مفهوم الضبط مصطلح حديث الظهور في المجال القانوني يندرج ضمن قانون الضبط الذي يوازن في مفهومه بين قواعد المنافسة الحرة وقواعد القانون العام وإذا كانت مهمة الضبط التي بموجبها يقام التوازن بين حقوق والتزامات كل طرف في السوق مهمة قاعدية مشتركة بين مختلف سلطات الضبط ،فان لكل منها قطاع مكلفة بضبطه³.

الفرع الثاني : سلطات الضبط الاقتصادي

تعد سلطات الضبط الاقتصادي استجابة قانونية لخلفية اقتصادية محصنة تتجسد في طبيعة الدور الاقتصادي الجديد للدولة، والذي استدعى بعد انسحاب هذه الأخيرة من

¹ -Rachid ZOUAIMIA : Droit de la régulation économique ,Berti ed , 2006,p 13

² - المادة 3 - هـ من القانون 08-12 المعدل والمتمم للأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة " الضبط: كل إجراء أيا كانت طبيعته صادر أية هيئة عمومية يهدف بالخصوص إلى تدعيم وضمان توازن قوي في السوق ، وحرية المنافسة ، ورفع القيود التي بإمكانها عرقلة الدخول إليها وسيرها المرن وكذا السماح بالتوزيع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بين مختلف أعوانها وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر "

³ - وليد بوجمليين : سلطات الضبط الاقتصادي ، دار بلقيس للنشر ، 2011 ، ص 7

وظائف التسيير المباشر والمراقبة، إيجاد شكل مؤسساتي جديد ينوب عن الدولة في أسهم على حسن سير السوق والمنافسة وضبط الأنشطة، فيعتبر مصطلح سلطات الضبط مفهوم جديد في القانون الوضعي، حيث يكرس لأول مرة قطيعة مع التقسيمات التقليدية التي درج الفقه الإداري على تبنيها في نظرية التنظيم الإداري على غرار الإدارة المركزية، الإدارة المحلية، الهيئات العمومية بمختلف أنواعها، فهو يمثل شكل جديد غير معهود في القانون الإداري التقليدي وقد تم إنشاء أول لجنة مستقلة من طرف الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1889 في حين كان ظهور سلطات الضبط في فرنسا من خلال اللجنة الوطنية للإعلام الآلي والحريات سنة 1978.

إلا أن الأمر تأخر نوعا ما في الجزائر إلى غاية 1990 أين أنشأ المشرع أول سلطة ضبط مستقلة هي المجلس الأعلى للإعلام¹، ثم استمر إنشاء سلطات ضبط في نفس السنة تم إنشاء مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية² المكلفتان بضبط المجال المالي، وسنة 1993 أنشأ المشرع سلطة أخرى هي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها³، وبعدها أنشأ مجلس المنافسة⁴ سنة 1995، والذي يعمل على ترقية المنافسة الحرة وحمايتها من مختلف الممارسات المنافسة لها، وفي سنة 2000 قام المشرع بإنشاء سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية⁵ كذلك في قطاع المناجم كان إنشاء الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية 2001⁶، ثم سلطة ضبط الكهرباء والغاز⁷ 2002 سلطة ضبط النقل وفي 2005 سلطة ضبط المياه⁸ ثم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى جانب هيئة ضبط في مجال التامين... الخ وتجدر الإشارة إلى أنه ليس لسلطات الضبط نظام موحد، حيث نجد تكوينها وطريقة تعيين أعضائها وكذا الطرق التي تؤمن استقلاليتها تختلف من سلطة لأخرى، إضافة إلى أنه من بين السلطات من تتمتع بالشخصية المعنوية ومنها من لا يتمتع بها⁹.

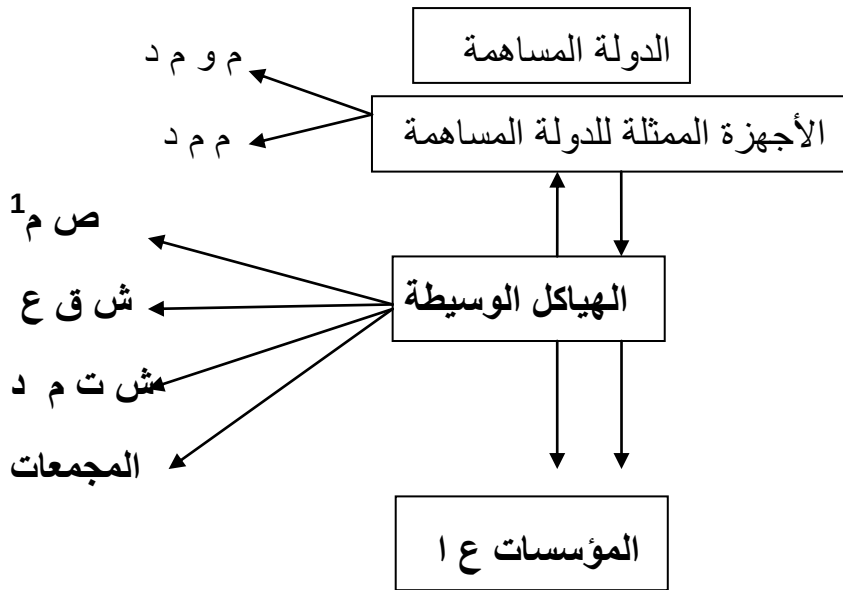
ويعتبر مجلس المنافسة سلطة ضبط ذات اختصاص عام فهو أداة لحماية السوق من الممارسات المنافسة للمنافسة فهو يضبط وينظم الحياة الاقتصادية التي تسود فيها المنافسة

¹ - المادة 50 من القانون 90-07 المؤرخ في 3 أفريل 1990 المتعلق بالإعلام، ج ر عدد 14 .
² - القانون 90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 16 معدل ومتمم بالأمر 01-01 المؤرخ في 27 فيفري 2001، ج ر عدد 14 والأمر 11-03 المؤرخ في 26 أوت 2003، ج ر عدد 52 .
³ - المرسوم التشريعي 93-10 المؤرخ في 23 مارس 1993 متعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر عدد 34. معدل ومتمم بالقانون 03-04 المؤرخ في 17 فيفري 2003، ج ر 11 .
⁴ - الأمر 95-06 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 9 معدل ومتمم بالأمر 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، ج ر عدد 42 ومعدل ومتمم بالقانون 08-12 مؤرخ في 25 جوان 2008، ج ر عدد 36. ومعدل ومتمم بالقانون 10-05 مؤرخ في 19 جويلية 2010، ج ر عدد 46 .
⁵ - القانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 أوت 2000 متعلق بالقواعد العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ج ر عدد 48 .
⁶ - القانون 01-10 مؤرخ في 3 جويلية 2001 متعلق بالمناجم، ج ر عدد 35 .
⁷ - القانون 02-01 مؤرخ في 5 فيفري 2002 متعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق القنوات، ج ر عدد 8 .
⁸ - القانون 05-12 مؤرخ في 4 أوت 2005 متعلق بالمياه، ج ر 6 .
⁹ - وليد بوجملين : مرجع سابق، ص 18، 19.

الحرية ، أما سلطات الضبط أخرى هي سلطات ضبط قطاعية، تختص بضبط قطاع معين دون غيره من القطاع

الفصل الثالث : تنظيم وإدارة القطاع العام الاقتصادي في إطار الدولة المساهمة

تغيير دور الدولة من مقولة إلى مساهمة أدى إلى التغيير في تنظيم وإدارة القطاع العام الاقتصادي، فبعد أن كانت تتدخل بشكل مباشر في تسيير المؤسسات الاقتصادية ، لم يعد بإمكانها التدخل في التسيير الذي أضحي يخضع لقواعد التجارة ، واستعانت بهياكل وسيطة في ذلك لتتولى هذه الأخيرة الإشراف على تسيير مساهمات الدولة في المؤسسات ع ا باسم ولحساب الدولة وكذا ممارسة حقها في الملكية .



المبحث الأول: المؤسسات العمومية الاقتصادية

برز مصطلح مؤسسة عمومية اقتصادية مع التشريعات المتضمنة لاستقلالية المؤسسات لسنة 1988 يراد به الشركات التابعة للقطاع العام.

قبل أن نتعرف على النظام القانوني لهذه المؤسسات يتعين بداية التعريف بها وتمييزها عن المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.

¹ - ص م : صناديق المساهمة
- ش ق ع : شركات قابضة عمومية
- ش ت م د : شركات تسيير مساهمات الدولة

المطلب الأول: مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية

الفرع الأول : تعريف المؤسسة ع ا

تضمنت عدة نصوص ضمن القانون 01/88 تعريف المؤسسة ع ا في المواد 2، 3، 4 ، 5¹ يستشف بعد الإطلاع على هذه النصوص أن :

- أن المؤسسة ع ا شخص من أشخاص القانون الخاص.
- أن المؤسسة ع ا وسيلة لإنتاج المواد والخدمات وتراكم رأسمال.
- أن المؤسسة ع ا ومنظمة في شكل شركة مساهمة أو شكل شركة محدودة المسؤولية ، يبدو أن المشرع وضع عدة معايير لتحديد مفهوم المؤسسة : معيار مادي ، معيار عضوي ، ومعيار الشكل القانوني

معيار مادي : يبدو من خلال حصره لنشاط المؤسسة في إنتاج المواد والخدمات وتراكم رأسمال ، بمعنى المؤسسة تهدف لتحقيق الربح وبالتالي تختلف عن شكل كل تنظيم لا يهدف لتحقيق الربح .

معيار عضوي : ويقوم على مبدأ الفصل بين المؤسسة والدولة كون المؤسسة أضحت معنوي من أشخاص القانون الخاص منفصل عن الدولة ، يتمتع باستقلالية قانونية تجاه المؤسسين الذين يمارسون عليه نفس نمط الرقابة الذي يمارسه عادة المساهمين (الذين يملكون أغلبية الأسهم) في شركات الأموال.

معيار الشكل القانوني : لا يمكن أن تنظم المؤسسة ع ا قانونا سوى في شكل شركة مساهمة أو شكل شركة محدودة المسؤولية .

بعد تعديل المادة 5 من القانون 01-88 بمقتضى المادة 25 من قانون المالية التكميلي لسنة 1994 تغير تعريف المؤسسة ع ا نوعا ما ، حيث عرفت هذه المادة المؤسسات ع ا بأنها شركات ذات رؤوس أموال تحوز فيها الدولة أو أشخاص القانون العام الأغلبية المطلقة للرأسمال الاجتماعي .

¹-المادة 3 " تشكل المؤسسة العمومية الاقتصادية في إطار عملية التنمية ،الوسيلة المفضلة لإنتاج المواد والخدمات وتراكم راس المال،وتعمل هذه المؤسسة في خدمة الأمة والتنمية وفق الدور والمهام المنوطة بها . وتتمتع بالشخصية المعنوية التي تسري عليها قواعد القانون التجاري إلا إذا نص صراحة على أحكام قانونية خاصة ."

المادة 4 "تتميز المؤسسة العمومية الاقتصادية في مفهوم هذا القانون عن : 1- الهيئات العمومية بصفتها أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام ومكلفة بتسيير الخدمات العمومية ، 2- الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الأخرى" .

المادة 5 " المؤسسات العمومية الاقتصادية شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولية تملك الدولة و/أو الجماعات المحلية فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة ، جميع الأسهم و/أو الحصص .ويتوقف الاختيار بين احد الشكلين المنصوص عليهما أعلاه على ميدان عملهما وأهميته في التنمية الاقتصادية ..."

وهو ما تأكد بصدر الأمر 25-95 الذي اعتبر المؤسسات ع ا شركات تجارية تخضع في إنشائها وتنظيمها وسيرها للأحكام المتعلقة بشركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري .

أما في ظل الأمر 04/01 اعتبرت المادة 2 منه المؤسسات ع ا هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أشخاص القانون العام بصفة مباشرة أو غير مباشرة أغلبية الرأسمال الاجتماعي وتخضع للقانون العام (Droit commun) أما المادة 1/5 ف1 أحوالت إنشاء المؤسسات ع ا وتنظيمها وسيرها لأحكام شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري .

الفرع الثاني : تمييزها عن المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي يطلق عليها لفظ "الهيئة" شخص معنوي عام ، عرفه المشرع في المادة 44 من القانون 01-88 بنصها " عندما تتمكن هيئة عمومية من تمويل الاستغلالية جزئيا أو كليا عن طريق عائد بيع إنتاج تجاري ينجز طبقا لتعريفه معدة مسبقا ولدقتر الشروط العامة الذي يحدد الأعباء والتقييدات التي تعود على عاتق الهيئة والحقوق والصلاحيات المرتبطة بها وكذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملين ، فإنها تأخذ تسمية «هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري»".

يبدو أن المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تتميز عن المؤسسة العمومية الاقتصادية ، من حيث كونها مرتبطة بهيئة إدارية تمارس عليها سلطة وصاية، كما أن لها نظام قانوني مزدوج تخضع في علاقتها مع الدولة للقواعد المطبقة على الإدارة في حين تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري¹.

تمول أنشطة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من الأموال العامة وتؤدي مهام من اجل المصلحة العامة ،وقد تمارس بعض امتيازات السلطة العامة (نزع الملكية ، إبرام الصفقات العمومية ... الخ)

يحدد تنظيم الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ضمن القوانين الأساسية الخاصة بها والتي تحدد كذلك صلاحياتها وقواعد عملها وهذا حسب المادة 46 من القانون 01-88 التي نصت على انه " يحدد الطابع التجاري والصناعي للهيئة العمومية وكذا قواعد تنظيمها وسيرها بموجب عقد الإنشاء والقوانين الأساسية المتخذة وفق الشكل التنظيمي ". وعليه فان القانون لم يضع هيكل تنظيمي محدد لهذه الهيئات.

حسب ما هو جاري العمل به يشرف على إدارة هذه الهيئات جهازين : جهاز مداولة ، جهاز تسيير .

¹ - المادة 45 من القانون 01-88

✓ جهاز المداولة: يسمى هذا الجهاز عادة "مجلس الإدارة" يختلف عدد أعضاء هذا المجلس من مؤسسة إلى أخرى ، وهم يمثلون الدولة في مجموعهم وإما الدولة والمستخدمين والمستعملين ، يتم تعيينهم من طرف الدولة .مبدئيا يحوز المجلس صلاحيات واسعة ذلك أن أغلبية القوانين الأساسية لهذه المؤسسة "الهيئة" تخوله مسؤولية ضمان سير إدارة المؤسسة ، إلا أن صلاحيات هذا المجلس تبقى مقيدة بواقع الوصاية التي تخضع لها المؤسسة.

✓ جهاز التسيير: ويضم في الغالب كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام الذين يتم تعيينهما إما بموجب مرسوم إذا تعلق بالأمر بمؤسسة تابعة للدولة أو بمقتضى مقرر يصدر إما عن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي عندما يتعلق الأمر بهاتين الجماعتين المحليتين . يقوم رئيس مجلس الإدارة بدور شرفي ، إذ يستدعي المجلس للانعقاد ، ويضع جدول أعمال اجتماع المجلس بالتنسيق مع المدير العام ... في حين يتولى هذا الأخير (المدير العام) كل السلطات اللازمة لضمان السير الحسن للمؤسسة ، إلا انه قد يصطدم عند أدائه لمهامه بترتيبات وإجراءات الوصاية التي تتطلب مصادقة هذه الأخيرة قبل أي تنفيذ للقرارات المتخذة .

صحيح أن غرض المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري يقترب من غرض المؤسسات ع ١ - شركات تجارية- وهو تحقيق الربح ، كذلك مواردها تتأتى من مداخل تحققها من بيع منتج أو خدمة ، وأساليب تسييرها تشبه أساليب المؤسسات الخاصة هذا ما يبرز الطابع الصناعي والتجاري للمؤسسة ويجعلها تخضع لقواعد القانون الخاص، أعوان المؤسسة يفتقدون صفة الموظف ويخضعون لأحكام قانون العمل إلا أن هناك جوانب تقترب فيها من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتتميز من خلالها عن المؤسسات ع ١ ويتجلى ذلك من خلال :

- من منطلق كونها تمتع بامتيازات السلطة العامة ، يجوز لها اتخاذ قرارات إدارية تكون قابلة للطعن فيها أمام القضاء الإداري .
- أموال المؤسسة غير قابلة للحجز عليها إذا كان هذا المبدأ يحمي المؤسسة إلا انه يحرّمها من إمكانية الحصول على القروض البنكية.
- ليس لها اللجوء للتحكيم إلا في العلاقات الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية (المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية).
- عقودها المبرمة مع مستخدم المرفق هي عقود خاصة وتخضع لاختصاص القضاء العادي ، إلا إذا تعلق الأمر بصفقات عمومية موضوعها نفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف بانجاز عملية ممولة كلياً او

جزئيا بمساهمات مؤقتة أو نهائية من الدولة¹ ، تكون عقودها عامة وتخضع لاختصاص القضاء الإداري

- تخضع لمحاسبة مزدوجة لأحكام المحاسبة العامة وكذا لأحكام المحاسبة التجارية بالنظر لتحصيلها إتاوات مقابل الخدمة المقدمة إلى زبائنها .

المطلب الثاني : النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية

على اعتبار أن المؤسسة العمومية الاقتصادية وكما سبق أن اشرنا هي شركة تجارية تحوز فيها الدولة أو أشخاص القانون العام بصفة مباشرة أو غير مباشرة أغلبية الرأسمال الاجتماعي وتخضع لأحكام شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري

الفرع الأول: الأحكام المتعلقة بإنشاء المؤسسة ع 1 ، طبيعة رأسمالها وصفة المالك

استنادا لأحكام المادة 5 / ف 1 من الأمر 04-01 المعدل والمتمم " يخضع إنشاء المؤسسات الاقتصادية العمومية وتنظيمها وسيرها للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري ."

وعليه فإن إنشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية يخضع للأحكام ذاتها التي تخضع لها شركات المساهمة، سواء بالنسبة للشروط الموضوعية أو الشكلية، فقط أعفاها المشرع من شرط تعدد الشركاء²، ويكون تأسيسها إما باللجوء للادخار العلني أو دون اللجوء للادخار العلني، وبما أن المؤسسة أعفيت من شرط تعدد الشركاء ، فمن يتولى شكليات وإجراءات تأسيسها هل هو الشريك الوحيد ؟ (الدولة)

في حقيقة الأمر لا يتولى عملية التأسيس وإنشاء الشريك الوحيد وإنما يقوم بذلك شركات تسيير مساهمات الدولة في ظل تطبيق الأمر 04-01.

رأسمال المؤسسة ع 1 ، لم يكن له نفس مفهوم رأسمال الشركة في ظل تطبيق قوانين الاستقلالية ، حيث كان جزء منه تابع لذمة الدولة هذا الجزء لا يمكن التصرف فيه ولا التنازل عنه ولا الحجز عليه ، إما الجزء الآخر والذي يسمى " الأصول " وهو تابع لذمة المؤسسة يمكن التنازل عنه وكذا الحجز عليه والتصرف فيه باعتباره وحده يمثل ضمان للالتزامات المؤسسة قبل الدائنين³ ، في حين أن مفهوم رأسمال الشركة له طابع الوحدة استنادا لمبدأ وحدة الذمة المالية وهو كله ضمان لدائني الشركة.

إلا انه بعد إلغاء قوانين الاستقلالية، أضحى رأسمال المؤسسة كله ضمان للالتزاماتها قبل الدائنين إذ يمثل الرهن الدائم غير قابل للتخفيض لدي الدائنين . ويخضع لأحكام القانون

¹ - المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفات العمومية وتقويضات المرفق العام .

² - المادة 3/592 من القانون التجاري الجزائري " ولا يطبق الشرط المذكور في المقطع 2 أعلاه على الشركات ذات رؤوس أموال عمومية "

³ - المادة 20 من القانون 01-88 السابق ذكره .

التجاري وللأحكام القانونية المتعلقة بالأموال الخاصة للدولة وذلك سواء في إطار الأمر 25-95 أو الأمر 04-01 المعدل والمتمم.

بالنسبة لطبيعة رأسمال المؤسسة - أو طبيعة الأموال التي تحوزها الدولة أو أشخاص القانون العام في المؤسسات العمومية الاقتصادية - ، فبعد أن كانت أموال عمومية ، في ظل قوانين 1988 ، أضفى عليها المشرع الصفة التجارية بمقتضى الأمر 25-95 حيث اعتبرها أموالا تجارية تابعة للدولة ، تراجع المشرع عن إضفاء الصفة التجارية على الأموال التي تحوزها الدولة في رأسمال المؤسسة واعتبرها أموال عمومية بمقتضى الأمر 04-01¹

الشريك الذي يحوز رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية هو شخص معنوي عام وليس خاص، الدولة هي من تحوز رأس مالها بصفقتها مساهمة وليس بصفقتها سلطة عامة تمارس حقها في الملكية عن طريق هياكل وسيطة استنادا لقواعد القانون التجاري ، بداية من خلال صناديق المساهمة ، ثم عن طريق الشركات القابضة العمومية التي خول لها ممارسة جميع خصائص حق الملكية في ظل تطبيق الأمر 25-95، ليأتي دور شركات تسيير المساهمات لتمارس فقط حق التسيير لحساب الدولة في ظل الأمر 04-01 .

الفرع الثاني : الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير ورقابة المؤسسة ع ا

لان المؤسسة العمومية الاقتصادية تخضع لأحكام شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري وبصفة خاصة لأحكام شركة المساهمة فسيكون للمؤسسة ع ا نفس هياكل شركة المساهمة ولكن مع بعض الفوارق الطفيفة .

فقد يكون تنظيمها وإدارتها وفقا للصيغة التقليدية للإدارة ، فيكون لها بذلك : جمعية عامة ، مجلس إدارة ، رئيس مجلس الإدارة ومدير عام (أو الرئيس المدير العام) ومحافظ الحسابات. وقد يتم تنظيمها وإدارتها وفقا للصيغة الحديثة للإدارة فيكون لها بذلك: جمعية عامة ، مجلس مراقبة ، مجلس مديرين ، محافظ الحسابات .

فالمؤسسة ع ا، أن تختار إما الإدارة وفقا للصيغة التقليدية أو وفقا للصيغة الحديثة ، يكون تنظيم أجهزتها وهياكل إدارتها وكيفيات عملهم والصلاحيات الموكلة لهم ، وفقا لقواعد القانون التجاري .

إلا انه تظهر خصوصية المؤسسة ع ا من حيث تنظيمها وسير عملها بالمقارنة مع الشركة فيما يلي :

¹ - المادة 3 /ف1 من الأمر 04-01 " تحوز الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام ، تمثيلا لرأسمالها الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة ، أموالا عمومية في شكل حصص ا واسهم أو شهادات استثمار ، أو سندات مساهمة أو أي قيم منقولة أخرى في المؤسسات العمومية الاقتصادية ."

- الجمعية العامة للمؤسسة ع ١ : تتشكل استثناء لأحكام الأمر 04-01 من ممثلي شركات تسيير المساهمات ،يمارسون مهامهم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التجاري، إلا أن هذه الجمعية العامة تفقد أهم خصائصها (المناقشة والمداولة) حول الإدارة والتسيير لان المساهم الوحيد هو الدولة .
- كذلك بالنسبة لمجلس إدارة أو مجلس مراقبة المؤسسة ع ١ نجد أن المشرع اشترط أن يشتملا على مقعدين لصالح العمال الإجراء يتم تعيينها حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بعلاقات العمل.
- هذا إلى جانب إعفاء أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة من حيازة أسهم الضمان على خلاف الأمر بالنسبة لشركات المساهمة .

بالنسبة للرقابة على المؤسسة ع ١ ، فهي تخضع لرقابة داخلية وفقا لشكل الرقابة في شركات الأموال وذلك من طرف أجهزة المؤسسة (الجمعية العامة باعتبارها جهاز سيادي على حق الملكية لها دور رقابي ، إلى جانب دور مجلس الإدارة أو دور مجلس المراقبة في الرقابة على نشاط المؤسسة) وكذا رقابة محافظ الحسابات الذي يمارس مهامه بشكل مستقل في رقابة حسابات المؤسسة ويعد تقريراً عاماً سنوياً يشهد في صحة وانتظامية ومصادقية حسابات المؤسسة.

هذا إلى جانب إخضاع المؤسسة من جديد لرقابة وتدقيق تسيير من طرف المفتشية العامة للمالية بمقتضى الأمر 01-08 المؤرخ في 28 فبراير 2008 المعدل والمتمم للأمر 04/01 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخصصتها¹، ثم بين للمفتشية كيفية قيامها بالرقابة وتدقيق تسيير المؤسسات ع ١ من خلال المرسوم التنفيذي 96-09 المؤرخ في 22 فبراير 2009 ، بعد أن أعاد تنظيم عمل المفتشية من خلال المرسوم التنفيذي 272-08 المؤرخ في 6 سبتمبر 2008 المتضمن صلاحيات المفتشية العامة للمالية.

هذا التدخل للمفتشية من اجل رقابة وتدقيق تسيير المؤسسات ع ١ له طابع جوازي وليس وجوبي ، إذ يشترط أن يكون بناء على طلب السلطات أو الأجهزة التي تمثل الدولة المساهمة.

¹ - نص في المادة 7 مكرر/1 من الأمر 01-08 "بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري ،يمكن المفتشية العامة للمالية أن تقوم برقابة وتدقيق التسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية ،بناء على طلب من السلطات أو الأجهزة التي تمثل الدولة المساهمة حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

غير أن المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بمشاريع ممولة بمساهمة من الميزانية ،تخضع للرقابة الخارجية من المفتشية العامة للمالية ،حسب الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية ."

تجسد تدخل المفتشية فعليا للقيام بالرقابة وتدقيق التسيير على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع العام الاقتصادي ، حيث قامت مصالح المفتشية سنة 2009 ب 128 عملية رقابة واعدت 154 تقرير كما قامت خلال سنتي 2010 الى 2012 ب 36 عملية رقابة¹

هذا إلى جانب خضوع المؤسسة ع ا إلى رقابة مجلس المحاسبة، بمقتضى الأمر 02-10 المؤرخ في 26 غشت 2010 المعدل والمتمم للأمر 20-95 المتعلق بمجلس المحاسبة حيث رخصت المادة 8 مكرر منه للمجلس بممارسة رقابته على المؤسسات ع ا بنصها " يمارس مجلس المحاسبة رقابته وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر ، على تسيير الشركات والمؤسسات والهيئات ، مهما يكن وضعها القانوني ، التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العمومية الأخرى ، بصفة مشتركة أو فردية مساهمة بأغلبية في راس المال أو سلطة قرار مهيمنة ".

كذلك نص المادة 9 من ذات الأمر " يؤهل مجلس المحاسبة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر لمراقبة الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات مهما كان وضعها القانوني ، التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق أو الهيئات العمومية جزء من رأسمالها ".

الفرع الثالث : مدى خضوع المؤسسة ع ا للإفلاس

بعد أن كان خضوع المؤسسة ع ا للإفلاس على سبيل الاستثناء في ظل قوانين الاستقلالية 1988² عندما تكون في حالة انعدام مالي مستديم يجعلها في حالة إعسار يكون إثباته بموجب قاعدة قانونية خاصة. لم تكن المؤسسة تخضع للإفلاس شأنها شأن الشركة بالرغم من اعتبارها شركة مساهمة أو شركة محدودة المسؤولية ، فقد كان خضوعها للإفلاس استثناء ويتم وفقا لقواعد قانونية خاصة وليس وفقا لقواعد القانون التجاري .

إلا انه بعد تعديل القانون التجاري بموجب المرسوم التشريعي 08-93 وتعديل المادة 217 منه أضحت المؤسسة العمومية الاقتصادية تخضع لأحكام الإفلاس والتسوية القضائية على ضوء القانون التجاري وشأنها شأن الشركات حيث نصت " تخضع الشركات ذات أموال عمومية كلياً أو جزئياً لأحكام هذا الباب المتعلق بالإفلاس والتسوية القضائية ... " ، إلا أن هذا الإخضاع مقيد بشترطين :

✓ قدرة السلطة على اتخاذ تدابير لتسديد مستحقات الدائنين فان وقعت المؤسسة العمومية الاقتصادية في وضعية إفلاس يمكن للسلطات التدخل وتسديد المستحقات، ويترتب على ذلك وفق إجراءات الإفلاس.

¹ - مقال بجريدة الوطن في 27 / 01 / 2011 .

² - انظر المادة 36 من القانون 01-88 السابق ذكره .

✓ عدم تطبيق المادة 352 من ق ت ج عندما يتعلق الأمر بمؤسسة ع ا، لأنها تخول لأحد دائني المدين أو لوكيل التفلسة أن يطلب من المحكمة الإذن بالتعاقد جزافا في كل الأصول المنقولة أو العقارية أو بعضها وبيعها .

المبحث الثاني : الأجهزة المسيرة لمساهمات الدولة – الهياكل الوسيطة -

تجسيدا لانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي ومن تسيير المؤسسات ع ا بعد منحها الاستقلالية، استعانت الدولة المساهمة بهياكل وسيطة لتتولى تسيير مساهماتها في المؤسسات، هذه الهياكل منظمة في شكل شركات مساهمة تخضع للقانون التجاري .

تنوعت وتعددت هذه الأجهزة المسيرة لمساهمات الدولة عبر الإصلاحات الاقتصادية ، وكانت البداية مع صناديق المساهمة ، إلا انه نظرا لفشل هذه الأخيرة تم حلها ، واستبدلت بالشركات القابضة العمومية في ظل الأمر 25-95 ، لتحل محل هذه الأخيرة شركات تسيير مساهمات الدولة بمقتضى الأمر 04-01 ، لتصبح حاليا مجمعات صناعية .

المطلب الأول : صناديق المساهمة

استعانت الدولة المساهمة بصناديق المساهمة في ظل إصلاحات 1988 من اجل تنظيم انسحابها من التسيير المباشر للمؤسسات ع ا لتتصرف كمجرد مساهم توكل إدارة وتسيير أسهمها إلى صناديق المساهمة – الأعران الائتمانية- مما يسمح لها بالانسحاب ويحافظ على حقوقها كمالك للأسهم، وقد تم إنشاء 8 صناديق بموجب القانون 03-88 وهي كالتالي :

- صندوق الصناعات الغذائية والصيد
- صندوق المناجم والمحروقات والري
- صندوق التجهيز
- صندوق البناء
- صندوق الكيمياء البيتروكيميا والصيدلة
- صندوق الإلكترونيك ، الاتصالات والإعلام الآلي
- صندوق النسيج ، الجلود ، الأحذية والأثاث
- صندوق الخدمات

الفرع الأول: مفهوم صناديق المساهمة

تعريف صناديق المساهمة : حسب أحكام القانون 01/88 يعتبر صندوق المساهمة شركة مساهمة تابعة للدولة مسيرة لحافضة الأسهم لها نظام قانوني خاص ، كما يعتبر عون ائتماني للدولة يقوم بدور الوسيط في علاقة الدولة بالمؤسسات يضمن مقابل القيمة للأسهم والحصص

أما القانون 03/88 فقد اعتبره مؤسسة عمومية اقتصادية محدثة في شكل شركة لتسيير القيم المنقولة تتولى التسيير المالي لرؤوس الأموال العامة ، تعمل عوناً ائتمانياً وتخضع للقانون التجاري

كما أشار المرسوم 119/88 إلى أن صندوق المساهمة هو عون ائتماني تابع للدولة ، ينشأ بناء على قرار يتخذه مجلس الوزراء بعقد توثيقي في شكل شركة ذات أسهم مما سبق يمكن تعريف الصندوق :

هو مؤسسة عمومية اقتصادية منظمة في شكل شركة مساهمة تكون فيها الدولة المساهم الوحيد ، موضوعها يتضمن التسيير المالي لمساهمات الدولة داخل المؤسسات ع 1 التي تمارس حقوق مرتبطة بالملكية فيها حسب قواعد القانون التجاري¹.

الفرع الثاني : علاقة الصناديق بالدولة المساهمة وبالمؤسسات ع 1

صناديق المساهمة باعتبارها هيكل وسيط في علاقة الدولة المساهمة بالمؤسسات ع 1 بالطبع سيكون لها علاقة بالدولة المساهمة كذا بالمؤسسات ع 1، تتسم علاقتها بالدولة المساهمة بالتبعية المطلقة ، بالنظر لكونها منظمة في شكل شركات مساهمة لها جمعية عامة ومجلس إدارة ، ذلك لأن هذه الأخيرة تمارس حقها في الملكية على صناديق المساهمة بصفة مباشرة ؛ من خلال جهاز خاص مؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية و الاستثنائية لكل الصناديق² ، يكون أغلب أعضائه وزراء ، ضف إلى ذلك أن كل صندوق مساهمة يديره مجلس إدارة معين في مجلس الوزراء ، ما يبرز حضور الدولة المساهمة بصفة مباشرة في الصناديق ؛ مما يؤكد عدم إستقلاليتها تجاه الدولة .

وفي حين تظهر علاقة الصناديق بالمؤسسات من خلال أداء الصناديق للمهام التي أوكلت لها من طرف الدولة المساهمة حيث أنها

✓ تعمل عوناً ائتمانياً : حيث تقوم بالتسيير المالي لرؤوس أموال الدولة المشكلة من حافظة الأسهم المصدرة من المؤسسات ع 1 باسم الدولة مقابل الحصص المكتتبة حيث تتصرف كوكيل مؤتمن من الدولة

¹ - BOUDRA Belkacem, L'autonomie de entreprise publique économique « thèse d'état en droit public », université de Constantine, institut de droit et des sciences administratif, 1993,p 162 .

² - المرسوم التنفيذي 119-88 مؤرخ في 21 جوان 1988 متعلق بصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة ، ج ر عدد 24 .

- ✓ تمارس حق الملكية : تمارس الصناديق حق ملكية الدولة على الأسهم حسب قواعد القانون التجاري ، باسم ولحساب الدولة يشترط في ذلك أن يكون الصندوق حائز لأسهم أو حصص في رأسمال المؤسسات، و تبرز ممارسة حق الملكية من خلال قيام الصندوق بمهام الجمعية العامة العادية و غير العادية في المؤسسات ؛ أو تفويض أجهزة معينة من طرفه لممارسة هذه المهام¹، إضافة لتعيين ممثلين عنه في أجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية التي يحوز فيها الصندوق مساهمات .
- ✓ تقوم باستثمارات اقتصادية لحساب الدولة : يظهر ذلك من خلال اخذ مساهمات في رأسمال مؤسسات ع ا أو بإنشاء مؤسسات ع ا جديدة بهدف تحقيق أرباح
- ✓ تدرس وتنفذ كل تدبير من شأنه التوسع الاقتصادي للمؤسسات التي تحوز فيها أسهم أو حصص .

المطلب الثاني : الشركات القابضة العمومية

استعان المشرع بالشركات القابضة العمومية من اجل إعادة تنظيم القطاع العام الاقتصادي والرقابة على المؤسسات، حلت هذه الشركات - القابضة - محل صناديق المساهمة² ؛ لتضم مؤسسات عمومية اقتصادية لها نشاطات متجانسة بهدف إعادة تنظيمها وإعادة هيكلتها وتجميعها والرقابة عليها.

وادخلها لأول مرة في التشريع الجزائري بمقتضى الأمر 95 - 25 ثم أدرجها ضمن القانون التجاري بموجب الأمر 96-27 . في سياق تطبيق هذا الأمر؛ تم إنشاء شركات قابضة عمومية على مستويين وطني و جهوي 11 شركة قابضة عمومية وطنية³ و 5 شركات قابضة جهوية ، إلا أنه سنة 2000 تم تخفيض عدد الشركات القابضة الوطنية إلى 45.

الفرع الأول : مفهوم الشركات القابضة العمومية

¹ - أنظر: المادة 23 من القانون رقم 88-01 السابق ذكره.

² - أنظر: المادة 27 من الأمر 95-25.

³ - تم استحداث 11 شركة قابضة عمومية وطنية ل : انجاز المشاريع الكبرى ، الميكانيك ، المناجم ، الحديد والصلب ، الكهرباء و الإلكترونيك، الصيدلة والكيمياء ، الصناعات الغذائية الزراعية الأساسية ،الصناعات الغذائية الزراعية المشتقة ،البناء ومواد البناء ،الصناعات النسيجية والجلود،الخدمات

⁴ -MEBTOUL Abderrahmane, l'Algérie face aux défis de la mondialisation, 2002,p 127.

مصطلح القابضة من القبض ، أي قبض بين يديه شيء ، تسمى بالشركة القابضة كونها تقبض أسهم وسندات تسمح لها بإدارة المشروع من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات ، ويعرفها القانون التجاري الجزائري ، بأنها الشركة التي تختص في شراء أسهم من أجل المراقبة

وحسب الأمر 25-95 تعتبر الشركات القابضة العمومية مجموعات مالية تتخذ شكل شركات ذات أسهم تشترك فيها الدولة أو أشخاص القانون العام، تتولى تسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة بتوظيفها في المؤسسات العمومية الاقتصادية والرقابة عليها عن طريق حيازة اغلب رأسمالها أو اغلب الأصوات في الجمعيات العامة لها.

تنشأ الشركات القابضة العمومية بموجب عقد موثق حسب الشروط المطبقة على شركات المساهمة ، تتكون أصولها أساسا من قيم منقولة في شكل أسهم وسندات مساهمة وشهادات استثمار أو أي سند آخر يمثل ملكية الرأسمال أو الديون في المؤسسات التابعة لها .

يدير الشركة القابضة العمومية مجلس مديرين تحت رقابة مجلس مراقبة، يخضع تنظيم أجهزة الشركة القابضة العمومية لأحكام خاصة منصوص عليها في الأمر 25-95.

شمل تطبيق أسلوب الشركات القابضة العمومية ؛ كافة قطاعات النشاط الاقتصادي ، باستثناء تلك التي تعتبر إستراتيجية ؛ حسب برنامج الحكومة الاقتصادي¹ كقطاع البنوك ، التأمينات ، المحروقات ... الخ

الفرع الثاني : علاقة القابضة العمومية بالدولة المساهمة وبالمؤسسات ع ا

تظهر علاقة القابضة العمومية بالدولة المساهمة من خلال المجلس الوطني لمساهمات الدولة والذي يفوض ممثلين عنه للقيام بصلاحيات الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات القابضة، هذه العلاقة أضحت يميزها الطابع التعاقدى على خلاف الأمر بالنسبة للصناديق حيث يبدو أن القابضة تشارك في تنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة في إطار اتفاقيات تبرمها مع الدولة الممثلة من طرف المجلس الوطني لمساهمات الدولة .

أما عن علاقتها بالمؤسسات ع ا فتظهر من خلال المهام المتعددة التي تقوم بها القابضة العمومية في إطار إشرافها على المؤسسات التابعة لحافظتها ، حيث تقوم ب :

- وظيفة مالية : تقوم باستثمار حافطة الأسهم والأوراق المالية المحولة إليها وجعلها أكثر مردودية

¹ - MEBTOUL Abderrahmane, op-cit , p 127.

- تنسيقية رقابية : تراقب المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لحافظتها وتنسق معها لتحقيق الهدف المشترك للمجموعة ، كما تنسق حركة رؤوس لتلك المؤسسات التابعة لحافظتها مع حرصها على احترام استقلالية الذمة المالية لكل مؤسسة تابعة لها
- اقتصادية : تسعى لتوفير الظروف المناسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية بهدف إنعاش المجمعات الصناعية والتجارية والمالية التي تراقبها.

دور الشركات القابضة العمومية في الرقابة على المؤسسات :

تتولى الشركات القابضة العمومية بالرقابة على المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لها استنادا لقواعد القانون التجاري بهدف السيطرة والتحكم البارز في التسيير والسياسة المالية (للمؤسسات) . هذه السيطرة تسمح لها بالتدخل في أنشطة المؤسسات. وتوجيهها والرقابة عليها حسب الإستراتيجية المحددة في الشركة القابضة. وحتى تمارس الشركات القابضة الرقابة لأبد أن تحوز مساهمات في رأسمال المؤسسات أو حقوق تصويت في الجمعيات العامة. بصفة عامة تقوم هذه الرقابة على سلطة الأغلبية¹ ؛ و تكون على مستوى الجمعيات العامة للمؤسسات التابعة أو على مستوى أجهزة إدارتها ؛ سواء في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ؛ كي تؤثر بالفعل على عملية إتخاذ القرار.

هذه الرقابة حسب رأي الفقيه " Claude CHAMPEAU " ترتكز على المساهمات ؛ التي تسمح بفرض ممثلين ؛ للقيام بمهام التسيير بشكل أفضل لصالحها².

ولأن الدولة مالك لأغلبية الرأسمال الإجتماعي للمؤسسات ؛ الذي تحوزه الشركات القابضة العمومية ؛ بعد أن تم توزيعه عليها ، عند حل صناديق المساهمة ؛ فان مسألة المساهمات لا تثير إشكال بالنسبة للقابضة العمومية ؛ لكن توجد مساهمات لا تخول لحائزها حقوق التصويت فالعبرة إذن ؛ تكون بحقوق التصويت التي تحوزها الشركات القابضة ؛ حسب الحالات الموضحة في نص المادة 731 قانون تجاري .

¹ - Maggy Pariente : Les groupes de sociétés, Aspect juridique, sociale, comptable et fiscal, éd librairie de le cour de cassation, éd Litec , paris, 1993, p 79.

² - Ibid , p 72.

هذا إلى جانب ممارسة الشركات القابضة لجميع خصائص حق ملكية الدولة على المؤسسات بما في ذلك التنازل

المطلب الثالث : شركات تسيير مساهمات الدولة SGP

قرر المشروع سنة 2001 استبدال الشركات القابضة العمومية بنموذج جديد لإدارة القطاع العام الاقتصادي يدعى بشركات تسيير مساهمات الدولة بسبب الصعوبات التي واجهت تطبيق الأمر 25-95 والأمر 22-95 .

الفرع الأول : تعريف وتنظيم شركات تسيير المساهمات

شركات تسيير مساهمات الدولة هي مؤسسات عمومية مكلفة بتسيير مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية، أنشأت بمقتضى المرسوم التنفيذي 283-01 المؤرخ في 24 سبتمبر 2001 المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وذلك تطبيقاً لنص الفقرة 3 من المادة 5 من الأمر 04-01 لتتولى مهمة تسيير القيم المنقولة المشكلة لرؤوس الأموال الاجتماعية في المؤسسات العمومية الاقتصادية .

تنظم شركات تسيير المساهمات في شكل شركات مساهمة لها شكل خاص للإدارة والتسيير، يضم مجلس مديرين وجمعية عامة وحيدة، وبذلك يتميز تنظيمها عن ما هو مألوف بالنسبة لشركات المساهمة في القانون التجاري .

حتى تخضع المؤسسة لهذا الشكل الخاص بأجهزة الإدارة وتصبح شركة لتسيير المساهمات لابد : - أن تمتلك الدولة مجموع رأسمالها - أن يتم إخضاعها لهذا الشكل الخاص للإدارة عن طريق لائحة يصدرها مجلس مساهمات الدولة .

تتشكل الجمعية العامة الوحيدة لشركات تسيير المساهمات من ممثلين مفوضين قانوناً من مجلس مساهمات الدولة حدد المرسوم التنفيذي 283-01 صلاحياتها، عند اختتام أعمالها ترسل لوائحها إلى رئيس مجلس مساهمات الدولة.

يتكون مجلس المديرين من عضو إلى 3 أعضاء من بينهم الرئيس يتم اختيار هؤلاء من بين أصحاب المهنة المحترفين، عندما يمارس شخص واحد مهام مجلس المديرين يأخذ صفة المدير العام الوحيد، يقرر مجلس مساهمات الدولة تشكيلة مجلس المديرين حسب مهام المؤسسة وطبيعتها وحجمها.

تكون مهام أعضاء مجلس المديرين وحقوقهم وواجباتهم وكذا مدة عهدهم موضوع عقود تبرم بينهم وبين الجمعية العامة

الفرع الثاني : علاقة شركات تسيير المساهمات بالدولة المساهمة وبالمؤسسات ع ا

تبرز علاقة شركات تسيير المساهمات بالدولة المساهمة بداية من خلال تفويض ممثلين عن مجلس مساهمات الدولة لممارسة صلاحيات الجمعيات العامة في شركات SGP .

إلا أن ما يميز علاقة هذا الهيكل الوسيط بالدولة المساهمة وكذا بالمؤسسات ع ا بالمقارنة مع الهياكل الوسيطة الأخرى ، انه تحكمها "عهدة تسيير" تحدد هذه العهدة العلاقات بين الدولة المساهمة وشركات تسيير المساهمات.

لان المشرع لم يحدد لهذه الشركات مهام ، لا في الأمر 01-04 ولا في المرسوم 01-283 ، بل فوضت لها بعض الصلاحيات كمالك وذلك بصفة تعاقدية في شكل عهدة تسيير والتي تعد جزء لا يتجزأ من القوانين الأساسية التي تحكم نشاط هذه الشركات، التي تلتزم كذلك باللوائح التي يصدرها مجلس مساهمات الدولة ، وبما تضمنته المذكرة التوجيهية للسيد رئيس الحكومة إلى مجالس مديري شركات تسيير المساهمات المؤرخة في 19 فيفري 2003 .

تبرم عهدة التسيير بين أجهزة شركة تسيير المساهمات ومجلس مساهمات الدولة وتوقع من طرف الجمعية العامة، تهدف عهدة التسيير إلى تقنين العناصر الخاصة بتسيير السندات لاسيما :

- تحديد صلاحيات الدولة صاحبة الأملاك المحولة لشركات تسيير المساهمات وشروط تفويضها
- شروط الحيازة وتسيير القيم المنقولة الأخرى

حيث تخول للشركات SGP بصفة تعاقدية بعض الصلاحيات من خلال عهدة التسيير تحدد هذه العهدة الالتزامات الملقة على عاتق هذه الشركات SGP ، إذ لا تمارس هذه الأخيرة جميع خصائص حق الملكية كالشركات القابضة بل تمارس فقط حق التسيير لحساب الدولة بمقتضى عهدة التسيير الممنوحة لها من طرف المجلس فتضمن حيازة الدولة للقيم المنقولة في المؤسسة العمومية الاقتصادية وتسييرها طبقا للإستراتيجية وسياسة تسيير المساهمات المحددة من طرف المجلس . وذلك من خلال :

- ✓ القيام بتجسيد وتنفيذ مخططات إعادة التقويم ، إعادة التأهيل وتطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية في الأشكال القانونية الملائمة
- ✓ ضمان التسيير والمراقبة الإستراتيجية والعملية لحافطة الأسهم وغيرها من القيم المنقولة وفقا لمعيار المردودية والنجاعة المطلوبة

✓ ممارسة صلاحيات الجمعية العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية ضمن نطاق الحدود المعنية في عهدة التسيير.

إلا انه سنة 2008 وبقرار من مجلس مساهمات الدولة ، تقرر أن يضمن كل وزير قطاع معني نشاط شركات تسيير المساهمات رئاسة جمعياتها العامة ، كما عليه التكفل بمتابعة تطور المؤسسات ، بهذا تم توزيع حقيبة القطاع العام على مختلف الوزارات¹

المطلب الرابع : المجمعات الصناعية

تم مؤخرا إعادة النظر في تنظيم القطاع العام الاقتصادي ، في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف وزارة الصناعة والمناجم ، حيث تقرر التخلي عن العمل بنظام شركات تسيير مساهمات لتحل محلها المجمعات الصناعية ، وذلك بموجب اللائحة الوحيدة رقم 1 للدورة 142 بتاريخ 28 أوت 2014 لمجلس مساهمات الدولة، إلا انه لحد الساعة لم يتم وضع نظام قانوني خاص بها ومبدئيا تخضع كليا لقواعد القانون التجاري .

إعادة تنظيم القطاع العام يقوم على إنشاء مجمعات صناعية كبرى منسجمة ومتكاملة قادرة على النمو والابتكار والتكيف مع التحولات الجديدة بهدف ضمان فعالية وقدرة تنافسية أكبر، كما يمنح استقلالية أكبر، بحيث يمكن للمجمع أن يحدد السياسات الخاصة به ، بما في ذلك آليات الشراكة، بينما تقوم الدولة بالمصادقة على السياسات العامة.

ستتمتع المجمعات بالاستقلالية الكاملة في مجال اتخاذ القرارات في مجال التسيير، على أساس كونها مؤسسات اقتصادية تخضع بالمقام الأول إلى تحقيق الأهداف تتعلق بترقية الإنتاج والاقتصاد الوطني

تتم عملية إنشاء المجمعات بطريقة تدريجية حتى لا تعيق استمرارية النشاط الصناعي والتجاري للمؤسسات الحالية وذلك عن طريق الاندماج والامتصاص.

وقد كانت وزارة الصناعة والمناجم من القطاعات السباقة العاملة بهذا النمط الجديد حيث يتم إنشاء 12 مجمع انطلاقا من 14 شركة تسيير مساهمات ، 7 مجمعات جديدة و5 كانت موجودة من قبل

وتخص المجمعات السبعة الجديدة قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والتجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية ، والالكترونية والصناعات المحلية والميكانيك وصناعات التعدين والحديد والصلب والنسيج والجلود .

¹ - جريدة الخبر بتاريخ 3 سبتمبر 2014 . " بوشوارب يؤكد فشل شركات تسيير المساهمات ..."

أما المجمعات الخمسة الأخرى التي كانت موجودة من قبل ، فيتعلق الأمر بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية ، والمجمع الصناعي للأسمنت ، ومجمع الصناعات الصيدلانية (صيدال) والشركة الوطنية للتبغ والكبريت ، ومجمع مناجم الجزائر .

فيما يتعلق برئاسة الجمعيات العامة للمجمعات الصناعية فيشرف عليها وزير الصناعة والمناجم ويسير كل مجمع صناعي من قبل مجلس إدارة يضم ممثلين عن البنك المعتمد للمجمع مع بقائه مفتوحا على القدرات الخارجية خاصة الخبراء ، هذا إلى جانب تعيين مديرين عامين بعقود نجاعة .

ستفتح هذه المجمعات – اثنا عشر مجمع - رأس مالها أمام المؤسسات الخاصة وحتى الأجنبية، من خلال طرح رأس مال هذه الأخيرة في البورصة للتداول،

حيث يتم إلغاء دور الوسيط المتمثل في الدولة أولا قبل نقل التمويل إلى البنوك، وهو الأمر الذي سيلغي أي وساطة بين هذه المؤسسات والدولة، ما يمنحها استقلالية أكبر في التسيير، قبل الإقدام على فتح رأس مال هذه المؤسسات أمام المستثمرين الأجانب.

تتمتع المجمعات الصناعية باستقلالية مالية أكبر من تلك التي كانت تتمتع بها الأجهزة الوسيطة السابقة ، وذلك بهدف تحقيق المزيد من الحرية في التسيير ، ذلك أن عملية إعادة التنظيم استهدفت تقليص عدد الأطوار التنظيمية واقتصاد الهياكل التي تتطلب مسار مبسط لاتخاذ القرار، بحيث تكون المؤسسة الأم المحاور الوحيد لصاحب الأسهم ، وستستبدل مراكز القرار المتعددة بقطب وحيد لاتخاذ القرار الذي سيعمل باسم الدولة¹.

المبحث الثالث : الأجهزة الممثلة للدولة المساهمة

بهدف الإشراف على حسن تسيير مساهمات الدولة تم استحداث هياكل تمثل الدولة المساهمة، حيث أنشأ المشرع في البداية المجلس الوطني لمساهمات الدولة بمقتضى الأمر 25-95 ، ثم أعاد تنظيمه بموجب الأمر 04-01 وأطلق عليه تسمية مجلس مساهمات الدولة

المطلب الأول : المجلس الوطني لمساهمات الدولة

تم إنشاء هذا المجلس بمقتضى المادة 17 من الأمر 25-95 من أجل التكفل بتنظيم وتسيير ومراقبة الأموال التجارية التي تحوزها الدولة في رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية نظمه المرسوم التنفيذي 404-95 .

¹ - تصريح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ، عقب التصويب الرسمي لعشر مجمعات في 23 فيفري 2015

يتشكل هذا المجلس من كافة الوزارات التي لها صلة بالنشاط الاقتصادي، ويوضع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يرأسه، يجتمع مرة في السنة على الأقل، كما يمكنه أن يجتمع في أي وقت بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أعضائه أو من الجمعية العامة لشركة قابضة عمومية .

يقوم هذا المجلس بتنسيق نشاط الشركات القابضة العمومية وتوجيهه حسب متطلبات المصلحة الوطنية، تبعا لسياسة الحكومة المسطرة في هذا المجال.

يقوم هذا المجال بعدة صلاحيات يمارسها من خلال إشرافه على سياسة تسيير المساهمات منها.

✓ يقوم بتحديد أهداف سياسة تسيير المساهمات وبالتشاور مع الهيئات المداولة في الشركات القابضة العمومية.

✓ تحديد شروط توظيف الأموال التجارية التابعة للدولة وكذا شراء الأسهم وغيرها من القيم المنقولة والتنازل عنها.

✓ تفويض ممثلين عنه لممارسة صلاحيات الجمعية العامة للشركات القابضة.

المطلب الثاني : مجلس مساهمات الدولة

حل مجلس مساهمات الدولة محل المجلس الوطني لمساهمات الدولة في إطار الأمر 01-04 نظمه المشرع بالمرسوم التنفيذي 01-253¹.

تغيرت تشكيلة هذا المجلس مقارنة بالمجلس السابق ؛ كما تغيرت التشكيلة مرة أخرى بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-184 المؤرخ في 31 مايو 2006² الذي يعدل المرسوم التنفيذي 01-253 ؛ إلا أنه بقي يخضع لسلطة رئيس الحكومة الذي يرأسه ؛ أصبح يجتمع

¹ - أنظر: المرسوم التنفيذي رقم 01-253 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 يتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة و سيره جريدة رسمية صادرة 12 سبتمبر 2001، عدد 51، ص 7.
² - ج ر عدد 36 .

مرة كل 3 أشهر على الأقل ، كما يمكن أن يجتمع في كل وقت ، بطلب من رئيسه أو من أحد أعضائه¹؛ يتخذ قراراته بشكل تداولي .

وسع المشرع في إطار الأمر 04-01 صلاحيات هذا المجلس مقارنة مع صلاحيات المجلس السابق ؛ بحيث استحوذ على صلاحيات هذا الأخير ، كما أسندت له صلاحيات أخرى في مجال الخصوصية ، وهو يمارس مهام الدولة المساهمة - المالكة - بطريقة مباشرة حيث يكلف² ب:

- تحديد الإستراتيجية الشاملة في مجال مساهمات الدولة والخصوصية،

- تحديد السياسات والبرامج فيما يخص مساهمات الدولة وينفذها،

- يحدد سياسات وبرامج خصوصية المؤسسات العمومية الاقتصادية ويوافق عليها،

- يدرس ملفات الخصوصية ويرافق عليها،

- يضبط تنظيم القطاع العام الاقتصادي.

كما يعين ممثلين عنه للقيام بصلاحيات الجمعية العامة في المؤسسات العمومية الاقتصادية ؛ عندما تحوز الدولة رأسمالها بصفة مباشرة دون تحديد لمقدار هذا الرأسمال ، إن كان يمثل أغلبية أم أقلية .

الفصل الرابع : الخصوصية في القطاع العام الاقتصادي

ظهرت فكرة الخصوصية مع التوجهات الليبرالية التي تبناها صندوق النقد الدولي في إطار انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي وفسح المجال للقطاع الخاص واحتفاظها بسلطة

¹ - أنظر: المادة 10 من المرسوم التنفيذي 253-01 السابق ذكره .

² - المادة 9 والمادة 11 من الأمر 04-01 .

الضبط. وقد عرف مفهوم الخوصصة انتشار واسعاً على الصعيد العالمي، وهو ينطوي عموماً على نقل ملكية مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص

المبحث الأول : مفهوم الخوصصة وتكريسها في التشريع الجزائري

المطلب الأول : التعريف الفقهي

لا يوجد مفهوم محدد لفكرة الخوصصة، حيث اختلف مفهومها من دولة لأخرى، وظهر مفهومان للخوصصة، مفهوم انجلوسكسوني موسع ومفهوم فرنسي ضيق ومحدود جداً.

■ **المفهوم الموسع:**

حسبه يشمل مفهوم الخوصصة كل أشكال انسحاب الدولة -désétatisation- dénationalisation تطبيق قواعد القانون التجاري، تشجيع القطاع الخاص، نقل النشاط من القطاع العام إلى القطاع الخاص

■ **المفهوم الضيق:**

حسب هذا المفهوم تكون الخوصصة فقط عند نقل ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص بشكل مباشر أو غير مباشر.

المطلب الثاني : تكريس الخوصصة في التشريع الجزائري

تبنت الجزائر الخوصصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية المترتبة عن اتفاق التسوية الهيكلية وكذا ذلك بشكل تدريجي، بداية من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 1994 المادة 24-25 منه، حيث سمح بالخوصصة الجزئية للمؤسسة من خلال المادة 24 التي عدلت مضمون المادة 20 من قانون 88-01 سمحت للمؤسسة بتحويل الأموال التي تدخل ضمن الخدمة المالية الخاصة بها بكل حرية إلى أشخاص طبيعية أو معنوية خاصة سواء بالتنازل أو البيع....

ثم بعد ذلك الأمر 95-22 الذي كرس عمليات الخوصصة سواء كانت كلية أو جزئية أو خوصصة تسيير، ولتعذر تنفيذ عمليات بسبب التناقضات العديدة التي احتواها هذا الأمر تقرر تعديله سنة 1997 بمقتضى الأمر 97-12، لكن التعديلات ترقى للمستوى المطلوب، تمت إعادة تنظيم عمليات الخوصصة من جديد بموجب الأمر 01-04، الذي استغنى عن خوصصة التسيير.

وقد تم تبني الخوصصة في الجزائر باعتبارها أداة اقتصادية لإعادة الهيكلة كونها عقد استثمار يسمح بـ:

- ✓ تخلص الدولة من تسيير وتمويل أنشطة غير إستراتيجية
- ✓ استقطاب رؤوس أموال جديدة للمستثمرين
- ✓ ترقية المؤسسات في إطار التسيير الحديث ، بإدخال التخصص وتقنية التسيير الحديث الفعال
- ✓ ضمان استمرارية أنشطة المؤسسات
- ✓ دعم تنافسية المؤسسات
- ✓ استقطاب التكنولوجيا الحديثة
- ✓ فتح أسواق جديدة
- ✓ رفع التصدير خارج مجال المحروقات

المطلب الثالث : تعريف الخصوصية في القانون الجزائري

الفرع الأول : تعريف الخصوصية حسب الأمر 95-22 :

حسب المادة الأولى من هذا الأمر تعني الخصوصية " القيام بمعاملة أو معاملات تجارية تتجسد:

- إما في تحويل ملكية كل الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو جزء منها أو كل رأسمالها أو جزء منه لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص.
- وإما تحويل تسيير مؤسسات عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون وذلك بواسطة صيغ تعاقدية، يجب أن تحدد كفاءات تحويل التسيير وممارسة شروطه.

الفرع الثاني: تعريف الخصوصية وفقا للأمر 01-04

عرفت المادة 13 من الأمر 01-04 الخصوصية على أنها كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية أو جزء منه تحوزه الدولة مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام وذلك عن طريق التنازل عن أسهم وحصص اجتماعية أو اكتتاب لزيادة في رأسمال

- الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسات العمومية التابعة للدولة

المبحث الثاني : شروط إقرار عمليات الخصوصية نطاقها كفاءاتها

يشترط لإقرار عمليات الخصخصة وفقا للأمر 22-95 أن تهدف تلك العمليات إلى إصلاح المؤسسة أو تحديثها وكذا الحفاظ على كل مناصب العمل المأجورة فيها أو بعضها، إلى جانب التزام الممتلك بإبقاء المؤسسة في حالة نشاط مدة 5 سنوات كحد أدنى، إلا أن هذه الشروط أوضحت بصور الأمر 04-01 حافزا للحصول على مزايا يستفيد منها الممتلك إذا التزم بإصلاح المؤسسة أو تحديثها والحفاظ على مناصب العمل فيها أو الإبقاء على المؤسسة في حالة نشاط، وإن كانت المؤسسة المعنية بالخصخصة تقدم خدمة عمومية تتكفل الدولة بضمان استمرارية الخدمة العمومية.

لم تشمل أحكام الخصخصة في البداية جميع المؤسسات التابعة للقطاع العام الاقتصادي في ظل تطبيق الأمر 22-95، حيث انحصر تطبيق الخصخصة على المؤسسات التابعة للقطاعات التنافسية، وتم تحديد مجال نشاط تلك المؤسسات على سبيل الحصر منه: الفنادق والسياحة والتجارة والتوزيع، الصناعات النسيجية والصناعات الزراعية والغذائية... الخ.

ثم توسع نطاق تطبيق أحكام الخصخصة ليشمل المؤسسات العمومية التابعة لمجموع قطاعات النشاط الاقتصادي في ظل تطبيق الأمر 04-01.

تتم عمليات الخصخصة وفقا لكيفيات محددة بنص القانون، وذلك إما باللجوء لآليات السوق المالية، من خلال العرض في البورصة أو عرض علني للبيع بسعر محدد زاما عن طريق المناقصات أو باللجوء إلى إجراء البيع بالتراضي بعد ترخيص مجلس مساهمات الدولة وبناء على تقرير مفصل للوزير المكلف بالمساهمات، وأما بواسطة أي نمط آخر يهدف إلى ترقية مساهمات الجمهور إلى جانب تكريس حق الإجراء الراغبين في استعادة مؤسستهم في الشفعة، والذي يجب ممارسته في اجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ عرض التنازل إلى إجراء مع استفادتهم من تخفيض قدره 15% على الأكثر من سعر التنازل بشرط انتظامهم في شركات تجارية، وهذا استنادا لأحكام المرسوم التنفيذي 353-01 المؤرخ في 2001-11-10

المبحث الثالث : خطوات انجاز عمليات الخصخصة

يتطلب انجاز عمليات الخصخصة خطوات تحضيرية وأخرى تنفيذية ، تشرف عليها هيئات سياسية وأخرى تقنية اختلفت بين الأمرين 22-95 و 04-01.

المطلب الأول : انجاز عمليات الخصخصة في ظل الأمر 22-95

لانجاز عمليات الخصصة يتطلب الأمر إجراء عدة خطوات تحضيرية للعملية بداية لآبد من تصنيف المؤسسات وتحديد مدى قابليتها للخصصة على أساس المعايير والأهداف المرجوة منها. أي يتم انتقاء المؤسسات التي ستخضع للخصصة وإدراجها في قائمة ضمن برنامج الخصصة المقترح من طرف الهيئة المكلفة بتنفيذ الخصصة على الحكومة التي تتولى المصادقة عليه وتعلن عنه بمقتضى مرسوم، وتم ذلك من خلال المرسوم التنفيذي 195-98 الذي تضمن قائمة بـ: 89 مؤسسة هذه القائمة تعد بالتشاور مع القطاعات المعنية.

توضع المؤسسات العمومية المدرجة في برنامج الخصصة المصادق عليه تحت سلطة الهيئة المكلفة بتنفيذ الخصصة التي تتولى كل سلطات الإدارة. حيث بإمكان هذه الهيئة أن تطلب من المؤسسات والهيئات تزويدها بالوثائق والمعلومات الضرورية لانجاز مهمتها وتحضير المؤسسة للخصصة (إعادة هيكلة المؤسسة) وتطبق توجيهات المجلس الكتابية للخصصة وتحضر المؤسسة العمومية أو أصولها ثم بعد ذلك يتم تقييم المؤسسة أو الأصول محل الخصصة وتحديد سعر التنازل ليأتي دور مجلس الخصصة بشأن عملية التقييم، حيث يتولى هو تقديم قيمة المؤسسة العمومية أو أصولها المطلوب التنازل عنها أو يكلف من يقدر وذلك حسب المناهج والتقنيات الملائمة في مجال التنازل الكلي أو الجزئي عن المؤسسات أو أصولها مع مراعاة خصوصية كل حالة، ويحدد على أساس تقارير تقويم نوعية يعدها بنفسه أو الخبراء الذين فوضهم لذلك، فارق الأسعار لتحديد سعر عرض التنازل عن الأسهم والحصص أو ... ثم يرسل هذا المجلس تقرير التقييم وفارق الأسعار إلى الهيئة التي تبلغهما للحكومة التي توافق عليها بعد استشارة لجنة مراقبة عمليات الخصصة التي تطلع على ملف التقييم المعد من المجلس بعد ذلك يشرع في الخطوات التنفيذية لعملية الخصصة، حيث يقترح المجلس إجراءات التنازل وكيفياته أو يقترح تدابير خصوصية التسيير التي تبدو له أكثر ملائمة لحالة المؤسسة العمومية المعنية بالخصصة.

ثم تعرض هذه الإجراءات المقترحة من طرف الهيئة المكلفة بتنفيذ الخصصة على الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها بعد الإطلاع على تقرير المجلس ورأي اللجنة.

هذا ويتولى المجلس كذلك النشر عن كل عملية خصوصية يعتزم القيام بها وتفاصيل منهج الخصصة وشروط المناقصة، وان اقتضى الأمر تاريخ اختتام العروض في جريدتين وطنيتين أو دوليتين مرتين على الأقل، كما يقوم بإشهار كل عملية خصوصية بواسطة الوسائل السمعية البصرية والإعلان على مستوى الغرفة التجارية .

- يستقبل المجلس العروض ويقوم بانتقائها ويعد تقرير ظرفيا عن العرض المقبول ويرسله إلى الهيئة المكلفة بتنفيذ الخصصة.

- تضبط شروط تحويل ملكية المؤسسات العمومية الاقتصادية أو خوصصة تسييرها في دفاتر الشروط الخاصة التي تحدد فيها المتنازل أو الممتلك وواجباتهما.
- ويمكن أن تنص دفاتر الشروط عند الاقتضاء على احتفاظ المتنازل مؤقتا سهم نوعي.
- ينجز تحويل الملكية حسب الأشكال المطلوبة قانونا يطلب من الهيئة المكلفة بالخصوصية .

المطلب الثاني : انجاز عمليات الخصوصية حسب الأمر 04/01.

حسب هذا الأمر تتدخل هيئات أخرى في انجاز عمليات الخصوصية بداية من مجلس مساهمات الدولة ثم الوزارة المكلفة بالمساهمات وشركات تسيير المساهمة وحتى المؤسسة العمومية الاقتصادية.

يتم إعداد برنامج الخصوصية من طرف الوزير المكلف بالمساهمات بالتشاور مع الوزراء المعنيين (يتم انتقاء المؤسسات التي ستدرج في برنامج الخصوصية) ثم يعرض البرنامج على مجلس مساهمات الدولة للموافقة عليه ،ويحال بعد ذلك على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

ثم يكلف الوزير المكلف بالمساهمات بتنفيذ عمليات الخصوصية التي يحويها البرنامج المصادق عليه، حيث يكلف خبراء مؤهلين لتقدير قيمة المؤسسة و الأصول المتنازل عنها وهذا الإجراء يعد مهما جدا من حيث وجوب كون عناصر الأصول والسندات المعروضة للخصوصية موضوع تقييم من قبل خبراء قبل أي عملية خصوصية كما يعد وينفذ إستراتيجية اتصال تجاه الجمهور والمستثمرين حول سياسات الخصوصية وفرص المساهمة في أعمال المؤسسات العمومية.

- يدرس العروض ويقوم بانتقائها ويعد تقريرا مفصلا حول العرض الذي تم قبوله.

- يعد ملف التنازل بمعنية المؤسسة المعنية وشركات التابعة لها فيعرضه على مجلس مساهمات الدولة بهذا الملف الذي يحوي على تقييم الأسعار وحدها الأدنى والأعلى وكذا كفيات نقل الملكية التي تم قبولها وكذا اقتراح المشتري بعد أن يرسله إلى لجنة مراقبة عمليات الخصوصية التي تعد تقريرا وتبدي رأيها بشأن الملف حول سير العملية وتبلغه إلى رئيس الحكومة في اجل لا يتعدى شهر واحد من استلام الملف.

-تخضع شروط نقل الملكية إلى دفاتر شروط خاصة تكون جزء لا يتجزأ من عقد التنازل الذي يحدد حقوق وواجبات كل من المتنازل والمتنازل له.

وتكون كل عملية نقل للملكية موضوع لشكليات الإشهار ويمضي عقد التنازل ممثل يفوضه قانونا الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية .

الخاتمة

إن اتساع مجال القانون العام الاقتصادي يجعل من المتعذر الإحاطة بمختلف جوانبه لذا تم التركيز على أهم المسائل المرتبطة به على غرار تنظيم القطاع العام الاقتصادي ، دور الدولة في المجال الاقتصادي ...وذلك استنادا إلى تجربة الدولة الجزائرية .

و تبقى محاور أخرى ترتبط بالقانون العام الاقتصادي ، تستحق الدراسة على غرار الإدارة الاقتصادية ، والتدخلات الاقتصادية للإدارة ،...الخ

مراجع

لعشب محفوظ :الوجيز في القانون الاقتصادي ، النظرية العامة وتطبيقاتها في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 1993.

عجة الجيلالي : قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية من اشتراكية التسيير إلى الخصوصية ، دار الخلدونية للنشر ، 2006 .

رشيد واضح :المؤسسة في التشريع الجزائري ، بين النظرية والتطبيق ، دار هومه ، 2003

وليد بوجملين : سلطات الضبط الاقتصادي ، دار بلقيس للنشر ، 2011 ،

الميثاق الوطني لسنة 1986 ، حزب جبهة التحرير الوطني ، الأمانة الدائمة للجنة المركزية

BORELLA François ., « Le droit public économique Algérien »,R.A.S.J.E.P , n° 3 et 4, 1966 .

BOUDRA Belgacem , « Le régime juridique de l'entreprise publique économique » ,R.A.S.J.E.P , n° 2 ,1993

BOUDRA Belkacem, L'autonomie de entreprise publique économique « thèse d'état en droit public », université de Constantine, institut de droit et des sciences administratif, 1993,

COLSON Jean-Philippe, IDOUX Pascale: Droit public économique , 6^{ème} edition ,L.G.D.J Lextenso édition , Paris ,2012

Maggy Pariente : Les groupes de sociétés, Aspect juridique, sociale, comptable et fiscal, éd librairie de le cour de cassation, éd Litec , paris, 1993

MEBTOUL Abderrahmane, l'Algérie face aux défis de la mondialisation, 2002

Rapport général relatif a l'autonomie de l'entreprise „R.A.S.J.E.P , n⁰ 1 ,1988 .

Prof .SAMB Moussa: Cours de droit économique, faculté des sciences juridiques et politiques, université cheikh ANTA DIOP de Dakar.

SADI Nacer-Eddine : La privatisation des entreprises publiques en Algérie ,2^{ème} ed ,OPU,2006.

SAVY Robert: Droit public économique ,2^{ème} édition DALLOZ , Paris, 1977.

ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence ,édition Belkeise ,2012.

ZOUAIMIA Rachid: Droit de la régulation économique ,Berti ed , 2006.